

Implemented by



ICMPD

International Centre for
Migration Policy Development



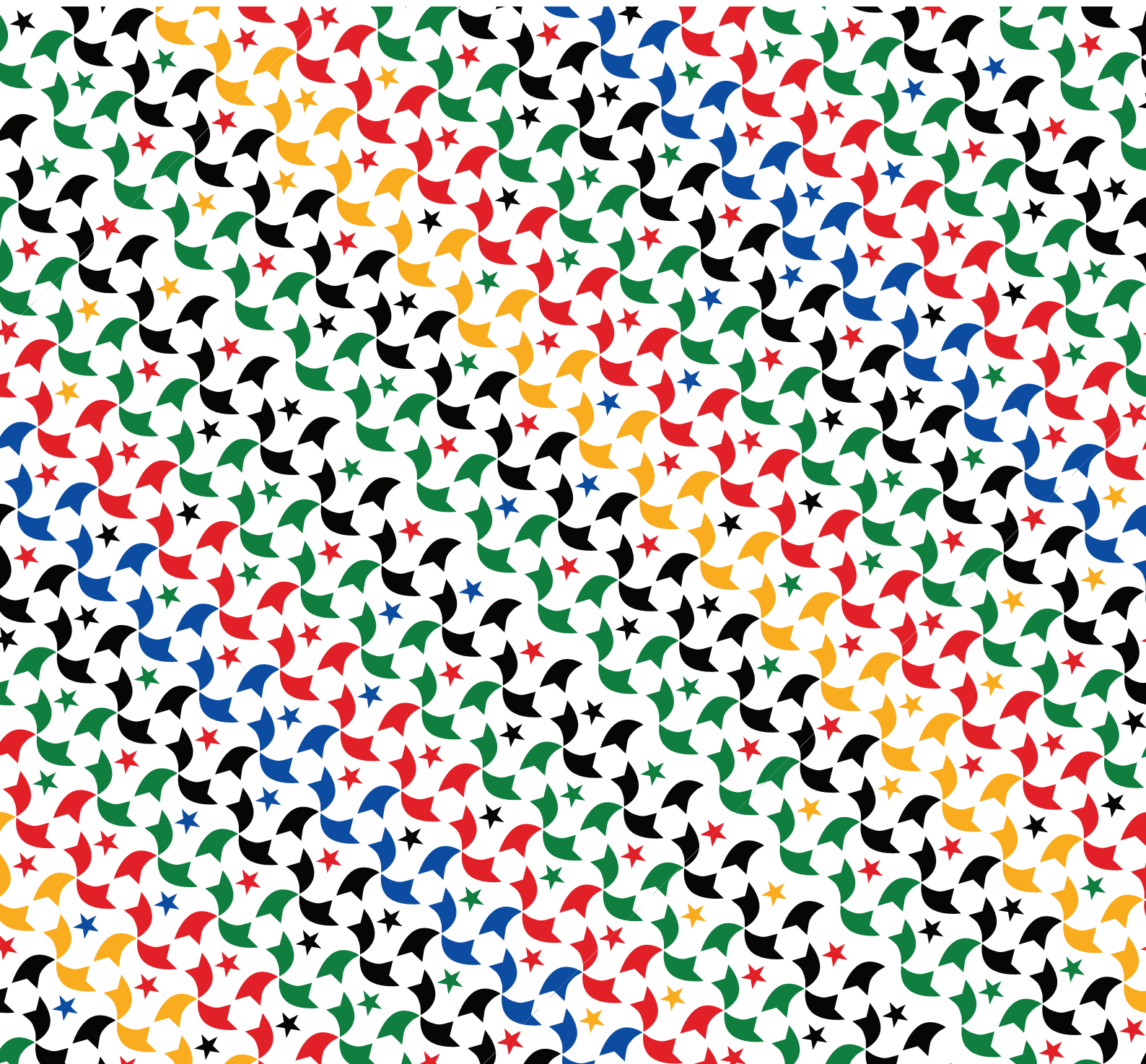
الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود
National Team For Border Management And Security

Funded by The European Union



الدليل القانوني للأجانب في ليبيا

يناير 2020



إخلاء مسؤولية

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أو نقل أي جزء من هذه الوثيقة بأي شكل أو وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك النسخ أو التسجيل أو أي نظام لتخزين المعلومات واسترجاعها، دون إذن مالكي حقوق الطبع والنشر.

المعلومات والآراء الواردة في هذه الدراسة هي آراء المؤلف (المؤلفين) ولا تعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي. ولا تتحمل مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي، ولا أي شخص يتصرف نيابة عنها، مسؤولية استخدام المعلومات الواردة هنا

شكر وتقدير

يتقدم المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالشكر الجزيل لكل الخبراء، ونخص بالذكر الخبراء المنتمين للمؤسسات المكونة للفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، وعلى رأسهم الدكتور/ عبد الناصر الصغير (رئيس الفريق)، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة وكذلك الخبراء المستقلون بتنسيق السيد / حسين حسن. لقد تضافرت جهود كل هؤلاء في إطار سلسلة من النقاشات البناءة وتبادل الأفكار والمعطيات - بفضل ترتيب ومتابعة فريق عمل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة - فأفضى هذا العمل الجماعي إلى هذا الدليل الذي يأتي كثمرة مباشرة لإنجاز آخر أكثر شمولية، وهو الاستعراض التحليلي للإطار القانوني للهجرة في ليبيا والتوصيات المنبثقة عنه، والذي تم إنجازه من طرف نفس فريق الخبراء أعلاه.

فريق العمل

الخبراء الخارجيون:

أعد الدليل فريق من الخبراء في المجال القانوني الذين قاموا أيضا بمراجعته واعتماده. ويتكون الفريق من:

- السيد/ حسين حسن، الخبير الدولي في مجال الحوكمة القانونية، كخبير رئيسي
- السيد/ محمد قدح، خبير وطني في التشريعات الليبية.
- السيد/ البوديري شريحة، خبير وطني في التشريعات الليبية.
- السيد/ ميشيل كورليتو، خبير دولي في مجال الهجرة.

الخبراء والمسؤولون الوطنيون

كان للخبراء الليبيين الفضل الكبير بتقديم تعليقات وأفكار، خلال الاجتماعات التي تم تنفيذها من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ساعدت الخبراء في إثراء الدليل بالجوانب العملية ذات الصلة بالتشريع الليبي، وأدت إلى خروجه بالشكل النهائي المطروح الآن في هذا الملف، وهم:

الخبير	الجهة التابع لها
الدكتور/ عبد الناصر الصغير	الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود
محمد حمودة	وزارة العدل
سالم الطيب	وزارة العدل
بشير الخازمي	المجلس الأعلى للقضاء
أشرف الرباعي	النيابة العامة
أكرم الشيباني	وزارة الخارجية
وائل خليل	وزارة الداخلية
ابراهيم السعودي	وزارة العمل والتأهيل
عبد السلام المعداني	وزارة الدفاع
البشير الكوت	جامعة طرابلس
ياسين الناجح	جامعة غريان
مسعود إبراهيم بن عبد الصمد	حرس السواحل
عبد الباسط أحمد مرغم	المجلس الأعلى للقضاء
ناصر عبد الله العجيلي	وزارة الدفاع

خبراء المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

الفريق المعني بالمتابعة الفنية والدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICPMD:

الاسم	الصفة
مارتشيلو دجورداني	مدير المشروع
محمد قريعة	مستشار أول
ثيودورا كوركاس	دعم فني
إبراهيم المعتمد	دعم فني
مادلين كوك	دعم لوجستي
صبيحة الجويني	دعم لوجستي
جيهان عيسوي	دعم لوجستي

الفهرس

شكر وتقدير.....	3
فريق العمل.....	4
الخبراء الخارجيون:.....	4
الخبراء والمسؤولون الوطنيون.....	5
خبراء المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.....	6
منهجية الدليل.....	13

الجزء الأول: الأحكام القانونية العامة.....15

المبحث الأول: الحقوق والحريات والخدمات العامة الأساسية.....17

حكم عام: حصر الأجانب المقيمين.....	17
------------------------------------	----

أولاً: الحق في العمل.....17

الحق العام.....	17
الحد الأدنى للأجور.....	17
العمل الجبري.....	17
ترخيص العمل للأجانب.....	17
نسبة العمالة الوطنية.....	18
لغة عقدي العمل والتدريب.....	19
نسبة المتدربين الوطنيين إلى العمال الأجانب.....	19
الوظيفة العامة.....	19
انتهاء خدمة الموظف للزواج من أجنبية.....	19

ثانياً: الحق في الزواج.....20

المبدأ العام.....	20
الإذن بالزواج من أجنبية.....	20
الزواج من العرب.....	20
الإذن بالزواج.....	21
توثيق وإثبات وتسجيل عقود الزواج التي تبرم خارج البلاد.....	21
النماذج والأوراق والمستندات اللازمة.....	21

ثالثاً: الحقوق ذات الصلة.....21

حق اللجوء.....	21
حق التقاضي وأصل البراءة.....	21
حق الاستعانة بمحام.....	22
الحقوق ذات الصلة بالطفل.....	23

24	رابعاً: الحريات ذات الصلة.....
24	الحريات الأساسية.....
24	حرية العبادة.....
24	حرية الرأي والتعبير.....
24	حرية تكوين جمعيات المجتمع المدني.....
25	خامساً: الاختصاص القضائي.....
25	الاختصاص في الدعاوى على الأجنبي.....
25	الأحكام والسندات الرسمية الأجنبية.....
26	سادساً: الخدمات الصحية.....
26	أحكام عامة.....
26	سابعاً: الضمان الاجتماعي.....
26	الحق في الضمان الاجتماعي للمقيمين.....
27	المشمولون بالضمان الاجتماعي.....
27	الإعانة الإجمالية للمقيم.....
28	ثامناً: الرسوم السنوية.....
28	الرسوم المتعلقة بالتعليم.....
28	الرسوم السنوية للإقامة.....
28	الرسوم السنوية للمركبات.....
29	تاسعاً: الإعفاءات الجمركية.....
29	الإعفاءات الخاصة بالأجانب ذوي المكانة.....
29	الإعفاءات الخاصة بالأجانب القادمين بغرض الإقامة.....
29	إرساليات الإغاثة.....
30	المبحث الثاني: الجنسية ومستندات السفر.....
30	أولاً: الجنسية.....
30	الأحكام المتعلقة بالأصل الليبي.....
31	اكتساب الجنسية الليبية.....
32	فقد الجنسية.....
33	سحب الجنسية.....
33	أحكام انتقالية.....
33	ثانياً: مستندات السفر.....
33	تحديد مستندات السفر.....

34	الترتيبات المؤسسية
34	اللغة المستخدمة في مستندات السفر
34	المدة الزمنية لجواز السفر العادي
35	الصلاحية الزمنية لجوازات السفر
35	حالات عدم إصدار مستند السفر وسحبه

37..... الجزء الثاني: الإطار القانوني للهجرة النظامية

38..... المبحث الأول: الأحكام العامة لدخول وإقامة وخروج الأجانب

38..... أولاً: تيسير دخول وخروج الأجانب

38..... ثانياً: تأشيرات الدخول السريعة في المنافذ

39..... ثالثاً: أنواع التأشيرات وأحكامها

39..... الجهة المختصة بإصدار التأشيرات

40..... تأشيرة الدخول ومدتها

40..... تأشيرة الدخول المتعددة

41..... تأشيرة الدخول الجماعية

42..... تأشيرة دخول لعدة رحلات

43..... تأشيرة الإقامة

44..... تأشيرة إقامة العمل

44..... مدة تأشيرة الإقامة

44..... تأشيرة التابعين للأجنبي

44..... شروط تأشيرة الإقامة

45..... تأشيرة العبور

45..... تأشيرة الخروج النهائية

46..... تأشيرة الخروج والعودة

47..... منافذ الدخول والخروج

48..... تأشيرة دخول جماعية

48..... رابعاً: نماذج ورسوم التأشيرات

48..... نماذج التأشيرات

49..... رسوم التأشيرات

50..... الإعفاءات من الرسوم

50..... خامساً: التزامات الأجانب

50..... التزامات ربانة السفن والطائرات

50.....	الالتزامات العامة للأجنبي
50.....	التزامات من يأوي أو يسكن الأجنبي
51.....	الالتزام بغرض التأشيرة
51.....	تسجيل مكان إقامة الأجنبي
52.....	متطلبات الظروف الاستثنائية
52.....	سادسا: الممنوعون من الدخول إلى ليبيا أو مغادرتها
52.....	الممنوعون من الدخول
52.....	الممنوعون من الخروج
53.....	أسباب المنع وبيانات الممنوعين
53.....	قوائم الأجانب الممنوعين من الدخول أو الخروج
54.....	المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بأغراض معينة
54.....	أولاً: العمل في قطاع النفط
54.....	إنشاء مكتب مختص وتحديد اختصاصاته
54.....	أهداف المكتب
55.....	سلطات المكتب
56.....	ثانياً: الدخول بغرض التجارة والاستثمار:
56.....	ممارسة التجارة للأجانب
56.....	الاستيراد والتصدير
56.....	الاستثمار للأجانب
58.....	مجالات عمل الشركات الأجنبية
59.....	المناطق الاقتصادية الخاصة
60.....	التحكيم والصلح في منازعات الاستثمار
61.....	ثالثاً: الأحكام ذات الصلة بالمقيمين في قانون الجمارك
61.....	إنشاء المستودعات
61.....	الإدخال المؤقت للبضائع
61.....	رابعا: الأحكام ذات الصلة بالهجرة في قانون المحاماة
61.....	حق المحامي الأجنبي في الترافع أمام المحاكم الليبية
62.....	إلزام الشركات الأجنبية بالاستعانة بمحام ليبي
62.....	المساعدة القضائية

62.....	خامسًا: الدخول بغرض السياحة.....
62.....	التأشيرات السياحية.....
62.....	شروط منح التأشيرات السياحية.....
63.....	الالتزام بغرض التأشيرات السياحية.....
64.....	المبحث الثالث: الأحكام الخاصة بفئات معينة.....
64.....	أولًا: الفئات المستثناة.....
64.....	ثانيًا: توطين الوظائف.....
64.....	نسب العمالة الوطنية وشروطها.....
65.....	المهن الطبية.....
65.....	الوظائف الأمنية.....
66.....	ثالثًا: المركز القانوني للعرب:.....
66.....	حقوق العرب في دولة ليبيا.....
66.....	رابعًا: تنظيم العمل والإقامة لرعايا الدول التي تربطها بليبيا اتفاقيات ثنائية وإقليمية.....
66.....	توثيق علاقات العمل.....
68.....	تصريح الإقامة بغرض العمل.....
68.....	الخدمات الصحية والتعليمية.....
71.....	الجزء الثالث الهجرة غير المشروعة والجرائم ذات الصلة بها.....
72.....	المبحث الأول: الهجرة غير المشروعة.....
72.....	أولًا: مفهوم الهجرة غير الشرعية في القانون الليبي.....
72.....	مفهوم المهاجر غير الشرعي.....
72.....	أعمال الهجرة غير المشروعة.....
72.....	ثانيًا: الجرائم والعقوبات.....
72.....	تشغيل المهاجرين غير الشرعيين.....
72.....	عوائد جرائم الهجرة غير المشروعة.....
73.....	الإضرار بالمهاجر أو وفاته.....
73.....	عقوبة المهاجر غير الشرعي.....
73.....	الامتناع للقائمين على نظام الهجرة.....
73.....	الإعفاء من العقاب بهدف التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الهجرة.....
73.....	العقوبات المتعلقة بمخالفة الأحكام القانونية للهجرة.....
74.....	العقوبات المتعلقة بتهريب المهاجرين.....

74.....	ثالثا: الترتيبات المؤسسية.....
74.....	الجهات المختصة.....
74.....	الضبطية القضائية.....
75.....	رابعا: أحكام انتقالية.....
75.....	خامسا: أحكام ذات صلة بالتمويل.....
76.....	المبحث الثاني: الأحكام العامة للجريمة والعقاب للأجانب.....
76.....	أولاً: نطاق انطباق القانون الليبي على الأجانب.....
76.....	تطبيق القانون الجنائي على الأجانب.....
76.....	الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج.....
76.....	ثانيا: الجرائم التي تستهدف حماية الأجنبي.....
76.....	الإخفاء القسري.....
76.....	التعذيب.....
77.....	التمييز.....
77.....	الدرتشاء من الأجنبي.....
77.....	مسؤولية السياسيين والقادة.....
77.....	ثالثا: الجرائم التي تقع من الأجانب ذات الصلة بدولهم:.....
77.....	الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية.....
77.....	الاعتداء على علم الدولة الأجنبية أو شعارها.....
77.....	انتحال الألقاب والرتب.....
79.....	المبحث الثالث: التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالأجانب.....
79.....	أولاً: التدابير الوقائية.....
79.....	التدابير الوقائية المقيدة للحرية.....
79.....	التدابير الوقائية غير المقيدة للحرية.....
79.....	ثانيا: احتجاز وإيواء الأجانب:.....
79.....	مهام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.....
80.....	ثالثا: إبعاد الأجانب.....
80.....	الأساس القانوني لإبعاد الأجانب.....
80.....	الحالات التي تستوجب إبعاد الأجانب.....
80.....	التدابير الاحترازية.....
81.....	آلية قانونية مؤسسية للتعرف على المفقودين.....

بيان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت لها الدولة الليبية.....83

الاتفاقيات متعددة الأطراف:.....84

الاتفاقيات الثنائية.....85

صكوك وإعلانات عالمية.....86

منهجية الدليل

تم إعداد هذا الدليل لصالح المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة International Centre for Migration Policy Development بالتعاون مع الحكومة الليبية، وهو جزء من مشروع أكبر لتقييم الأطر القانونية والمؤسسية لنظام الهجرة في دولة ليبيا.

يتناول الدليل التشريعات ذات الصلة بالهجرة في دولة ليبيا، ولا يغطي القوانين فقط، وإنما يغطي أيضا اللوائح والقرارات الإدارية، حيث إن غالبية الأحكام القانونية في مجال الهجرة ترد في قرارات اللجنة الشعبية العامة (سابقاً)، والتي حل محلها فيما بعد مجلس الوزراء.

كما يغطي الدليل التشريعات ذات الصلة بالهجرة بصفة عامة، سواء الهجرة النظامية أو غير النظامية.

المصطلحات

يعتمد القانون الليبي مصطلحي المهاجر «الشرعي» و«غير الشرعي»، عوضاً عن المصطلحين المعترف بهما دولياً، أي المهاجر «النظامي» و«غير النظامي». من هنا، توخياً للاتساق، وتجنباً لأي ارتباك، ستعتمد هذه الوثيقة المصطلحات نفسها الواردة في القانون الليبي.

الجزء الأول

الأحكام القانونية العامة



تمهيد

يجب الأخذ في الحسبان أن الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُستورية المعمول بها قبل العمل بالإعلان الدستوري لعام 2011 تُلغى،¹ ويستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغِيها. **وكلُّ إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة، كلُّ في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).²**

1 - المادة رقم 34 من الإعلان الدستوري لعام 2011.

2 - المادة رقم 35 من الإعلان الدستوري لعام 2011.

المبحث الأول

الحقوق والحريات والخدمات العامة الأساسية

حكم عام: حصر الأجانب المقيمين

تختص اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بحصر الأجانب المقيمين داخل نطاق المؤتمر في سجلات خاصة وتدقيق البيانات عنهم وتوثيقها.³

أولاً: الحق في العمل

الحق العام

العمل في دولة ليبيا حق لكل المواطنين ذكورا وإناثا، وواجب عليهم أن يقوم -حق العمل- على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم، أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بليبيا إقامة قانونية، وبحرم تحريماً باتاً الجبر والسخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.⁴

الحد الأدنى للأجور

أحسن التشريع الليبي في النص على الحد الأدنى للأجور، حرصاً على أن يكون الحد الأدنى مُوفراً للحياة الكريمة للعامل، ولا يخضع العامل للهوان أو استغلال.⁵

العمل الجبري

العمل الجبري: كل أعمال أو خدمات يُلزم أيّ شخص بالقيام بها تحت التهديد، ولم يتطوع بأدائها بمحض اختياره، ويستثنى من ذلك الآتي:⁶

- أ. أيّ أعمال أو خدمات تُؤدّى بموجب قوانين الخدمات العسكرية أو الوطنية.
- ب. أيّ أعمال أو خدمات تمثل جزءاً من الواجبات المدنية الطبيعية للمواطنين وأفراد المجتمع، والخدمات الاجتماعية البسيطة التي يؤديها أفراد المجتمع لتحقيق نفع مباشر.
- ت. أيّ أعمال أو خدمات يُلزم الأشخاص بالقيام بها تنفيذاً لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة، بشرط أن تُنفذ هذه الأعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة السلطة المختصة.
- ث. أيّ أعمال أو خدمات يلزم القيام بها في حالات الطوارئ كالحروب أو الكوارث، أو وجود ما يهدد بوقوع كارثة كالفيضانات أو الحرائق أو المجاعة أو انتشار وباء أو مرض.

ترخيص العمل للأجانب

لا يجوز لغير الوطنيين أن يزاولوا أيّ عمل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما لا يجوز

3 - الفقرة 24 من " ثامناً: اللجنة الشعبية العامة للأمن العام"، قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

4 - المادة رقم 2 من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

5 - قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 2007 2011 بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل العمل.

6 - المادة رقم 5 من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

لجهات العمل استجلاب غير الوطنيين أو التعاقد معهم أو تمكينهم من العمل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الجهة المختصة، وتحدد بقرار يصدر عنها ضوابط وشروط استخدام الأجانب والمهن التي يجوز قبول الأجانب فيها.⁷

هناك فئات معينة نص التشريع المعني بتنظيم شؤونهم الوظيفية أنه يجوز الاستعانة بأجانب، من ذلك ما نص عليه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 418 لسنة 2009 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية، من أنه يجوز للمستشفى المستقل مالياً وإدارياً بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، إبرام اتفاقات تعاون مع المرافق والمؤسسات المتخصصة التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعماله، بغرض تبادل الخبرات والاستشاريين الزائرين، كما يجوز له الاستعانة بالخبراء والفنيين الليبيين والأجانب، ممن **تتطلب أعمال المستشفى الاستعانة بهم لفترة قصيرة**، وتحدد معاملتهم وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (306) لسنة 2006 بإعادة تنظيم برنامج الاستعانة بالأساتذة الزوار والخبراء في المجال الطبي.⁸

وتسري لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية الصادرة بالقرار رقم (418) لسنة 2009 المشار إليه، على كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.⁹

نسبة العمالة الوطنية

على كافة جهات العمل الوطنية والأجنبية بمختلف أنشطتها الالتزام باستخدام العناصر الوطنية، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرص المناسبة لهم، ولإثبات جدارتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم، ويجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في أي منها عن (75%) من مجموع العمالة بها، ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة تخفيض هذه النسبة مؤقتاً في بعض جهات العمل، في حالة عدم توفر المؤهلات والكفاءات الفنية المطلوبة من الوطنيين، وذلك بقرار يصدر عن الجهة المختصة.¹⁰

على كافة جهات العمل بالقطاعين العام والخاص الوطنية والأجنبية عند بدء العمل في أي مشروع أو نشاط أن تبلغ مكتب التشغيل المختص كتابة بالبيانات التالية:¹¹

- أ. اسم المنشأة ونوعها ومركزها والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأية معلومات يكون من شأنها سهولة الاتصال بها.
- ب. نوع النشاط الاقتصادي المرخص لها بمزاويلته، مع ذكر رقم الترخيص وتاريخه وجهة إصداره وإرفاق صورة منه.
- ج. عدد العاملين أو الموظفين المراد تشغيلهم في المنشأة والتخصصات المطلوبة.
- د. الشخص المسؤول عن إدارة المنشأة وتمثيلها القانوني.
- هـ. أية بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.

7 - المادة رقم 9 من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

8 - المادة رقم 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 418 لسنة 2009 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية. كانت الاستعانة دائمة وفقاً للمادة رقم 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 2007 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمرافق الطبية التعليمية والتدريبية.

9 - المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2012 بشأن تقرير حكم في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

10 - المادة رقم 51 من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

11 - المادة رقم 5 من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

لغة عقدي العمل والتدريب

يبرم عقد العمل وفقًا للنموذج الذي تضعه الجهة المختصة، ولا يجوز تنفيذ العقد إلا بعد اعتماده منها، وبعد التحقق من استيفائه الشكل القانوني واتفاق شروطه مع هذا القانون، ويجب أن يحتوي العقد على كل التفاصيل اللازمة لتحديد حقوق الأطراف **والتزاماتهم، وأن يكون ثابتًا بالكتابة ومحررًا باللغة العربية من ثلاث نسخ** تسلم بعد التصديق عليها نسخة لكل طرف، وتحفظ النسخة الثالثة لدى مكتب التشغيل المختص، وإذا تم إغفال كتابة العقد جاز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات، ويعفى عقد العمل الفردي من رسوم التسجيل.¹²

يجب أن يكون **عقد التدريب لغرض العمل مكتوبًا باللغة العربية**، وتحدد فيه مدة التدريب ومراحله والمقابل في كل مرحلة، على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى لمقابل العمل المحدد للمهنة أو الحرفة التي يتدرب عليها.¹³

نسبة المتدربين الوطنيين إلى العمال الأجانب

تلتزم جهات العمل بقبول عدد من الباحثين عن العمل بنسبة (20%) من إجمالي عدد العاملين الأجانب لديها، لغرض تدريبهم على تعلم مهنة أو حرفة أو عمل معين خلال مدة محددة، أو تتحمل تكاليف تدريبهم بمؤسسات متخصصة، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.¹⁴

الوظيفة العامة

يشترط في المرشح لشغل إحدى وظائف ملاكات الوحدات الإدارية ما يلي:¹⁵

1. أن يكون متمتعًا بجنسية ليبيا وبحقوقه المدنية.
2. ألا يكون متزوجًا بأجنبية، ما لم يكن مأذونًا له بذلك من الجهة المختصة.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
5. ألا يكون قد قُصِّل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، ما لم تَمْضِ المدة المقررة لمحو العقوبة.
6. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.

انتهاء خدمة الموظف للزواج من أجنبية

بالإضافة إلى الأسباب الواردة بالمادة (42) من هذا القانون تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:¹⁶

1. العزل بقرار تأديبي.
2. فقد الجنسية الليبية.
3. الزواج من أجنبية، ما لم يكن مأذونًا له بذلك من الجهة المختصة قانونًا.
4. الحصول على تقرير كفاية بدرجة ضعيف مرتين، أو بدرجة متوسط ثلاث مرات، خلال مدة خدمته.
5. انتهاء مدة الإحالة تحت التصرف دون العودة إلى العمل.
6. طلب التقاعد الاختياري متى بلغت خدمته عشرين سنة.

12 - المادة رقم 67 من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

13 - المادة رقم 82 من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

14 - المادة رقم 81 من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

15 - المادة رقم 128 من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

16 - المادة رقم 172 من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

ثانيًا: الحق في الزواج

المبدأ العام

تختص اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية بمنح الإذن بالزواج من العرب والأجانب وفقًا للنظم والتشريعات النافذة.¹⁷

يُنظم قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات القانون رقم 15 لسنة 1984 وتعديلاته.

يُمنع - من تاريخ العمل بهذا القانون - زواج مواطني ليبيا من الأجانب، وذلك باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.¹⁸

لا تخل أحكام هذا القانون بالشروط الأخرى المقررة لصحة عقد الزواج والمنصوص عليها بالتشريعات النافذة.¹⁹

الإذن بالزواج من أجنبية

يجوز للجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي - لمبررات قوية تقدرها - أن تأذن للمواطن أو المواطنة في الزواج من أجنبية أو أجنبي، وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبدى فيه الأسباب والظرف المبررة لطلبه، ويقدم طلب الإذن بالزواج إلى اللجنة الشعبية المحلية المختصة، التي تحيله إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي مرفقًا برأيها في هذا الشأن، ويشترط لإصدار الإذن ألا يكون طالب الزواج متزوجًا أو مطلقًا.²⁰

الزواج من العرب

يجوز لليبيين والليبيات الزواج من غيرهم من العرب، بشرط الحصول على إذن بذلك من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية التي يقيم في دائرتها طالب الإذن.²¹

17 - الفقرة 17 من "سادسًا: اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية"، قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

18 - المادة رقم 1 من القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات.

19 - المادة رقم 6 من القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات.

20 - المادة رقم 2 من القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1985 بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل، تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي على أن تتولى أمانة العدل كافة مهامها واختصاصاتها.

21 - المادة رقم 3 من القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات.

الإذن بالزواج

لا يصدر الإذن المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون إلا بعد إجراء بحث اجتماعي من قبل اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية التي يقيم في دائرتها طالب الإذن من الليبيين والليبيات، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.²²

توثيق وإثبات وتسجيل عقود الزواج التي تبرم خارج البلاد

لا يجوز توثيق وإثبات وتسجيل عقود زواج الليبيين والليبيات التي تبرم خارج البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بعد صدور الإذن المنصوص عليه بالتشريعات النافذة.²³

لا يجوز الاعتداد أمام الجهات العامة بعقود الزواج التي تتم بالمخالفة لأحكام القانون، كما لا تترتب على هذه العقود أية آثار قانونية من قبل جهة العمل أو غيرها من الجهات الشعبية الأخرى.²⁴

النماذج والأوراق والمستندات اللازمة

تُحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي، النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لقبول طلبات الإذن في الزواج من الأجانب، كما تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي النماذج والمستندات والأوراق اللازمة لقبول طلبات الإذن في الزواج من العرب غير الليبيين والليبيات.²⁵

ثالثاً: الحقوق ذات الصلة

تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحرابات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.²⁶

حق اللجوء

تكفل الدولة حق اللجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.²⁷

حق التقاضي وأصل البراءة

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تُكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون.²⁸

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.²⁹

22 - المادة رقم 4 من القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات.

23 - المادة رقم 5 من القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات.

24 - المادة رقم 8 من القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات.

25 - المادة رقم 7 من القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1985 بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل، تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي على أن تتولى أمانة العدل كافة مهامها واختصاصاتها.

26 - المادة رقم 7 من الإعلان الدستوري لعام 2011.

27 - المادة رقم 10 من الإعلان الدستوري لعام 2011.

28 - المادة رقم 31 من الإعلان الدستوري لعام 2011.

29 - المادة رقم 33 من الإعلان الدستوري لعام 2011.

حق الاستعانة بمحام

تُنشأ بأمانة العدل إدارة تسمى (إدارة المحاماة الشعبية) تُعتبر من الهيئات القضائية، مقرها مدينة طرابلس ، ويجرى تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون.³⁰ وتتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب ويكون لها فرع بمقر كل محكمة استئناف يتولى اختصاصاتها ، وتتبعه مكاتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع ، ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ، بناء على اقتراح رئيس الإدارة .³¹

يحق لرعايا الدول الأجنبية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها، بمقابل، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس الإدارة أو طلب أصحاب الشأن تخفيض الأتعاب أو الإعفاء منها إذا تبين له ما يبرر ذلك.³² ولا يجوز للفرع أو المكتب أن يباشر الدعوى أو أي إجراء قضائي إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بأداء المقابل المستحق وفقاً لأحكام هذه اللائحة ما لم يقرر إعفاؤه من ذلك.³³

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا، **يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية والوطنية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها،** في القضايا التي ترفع منها أو عليها بمقابل، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد أداء الرسوم القضائية.³⁴ ولا يجوز للفرع أو المكتب أن يباشر الدعوى أو أي إجراء قضائي، إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بأداء المقابل المستحق عن كل درجة من درجات التقاضي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.³⁵

يجوز للمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية الترافع أمام المحاكم في الدرجة المقررة له في بلاده، وذلك في قضية معينة، وبإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، على أن يؤخذ في الاعتبار عند منح الإذن المعاملة بالمثل ومشاركة أحد أعضاء إدارة المحاماة العامة.³⁶ يكلف رئيس الفرع أو المكتب أحد الأعضاء ليتولى دراسة الطلب ومحاولة إنهاء النزاع صلحاً باتفاق جميع الأطراف، وإذا تعذر ذلك يتولى هذا العضو نيابة عن الطالب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يكلف رئيس الفرع أو المكتب عضواً آخر لينوب عن الطرف الآخر في الدعوى بناء على طلب منه، ويتولى الدفاع عن وجهة نظره وعن حقوقه على أساس ما يقدمه له من مستندات وبيانات، كما يتولى الفرع أو المكتب مباشرة كافة الإجراءات القضائية بما فيها الطعون، وتنفيذ الأحكام عن الشخص الذي ينوب عنه.³⁷

تنتهي نيابة الفرع أو المكتب عن الأفراد بانتهاء النزاع، أو بناء على طلبهم، وإذا قرر الأطراف إنهاء النزاع دون علم الإدارة، تعين عليهم إخطار الفرع أو المكتب المختص بذلك.³⁸

30 - المادة رقم 2 من القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

31 - المادة رقم 3 من القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة. انظر في تشكيل المكاتب قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 425 لسنة 1981 بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة، وقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 545 لسنة 1981 بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة.

32 - المادة رقم 10 من القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة. وقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 417 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

33 - المادة رقم 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل لسنة 1981 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

34 - المادة رقم 9 من القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

35 - المادة رقم 14 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل لسنة 1981 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

36 - المادة رقم 27 من القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

37 - المادة رقم 11 من القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

38 - المادة رقم 12 من القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

لا يجوز لعضو الإدارة أن يتنحى عن الأعمال أو الدعاوي التي يباشرها إلا بناءً على أسباب يبيدها كتابةً لرئيس الإدارة أو الفرع أو المكتب التابع له، فإذا اقتنع الرئيس بالأسباب تعين عليه أن يكلف عضوًا آخر بالأعمال أو الدعاوي التي تمت التنحي عنها.³⁹

يكون تحديد المقابل المنصوص عليه في المادتين (13، 14) من هذه اللائحة بقرار من رئيس الإدارة آخذًا في اعتباره نوع الدعوى وما يتطلب مباشرتها والترافع فيها من عمل وجهد.⁴⁰

يقدم طلب الاستعانة بمحامٍ من الفرع أو المكتب على النحو التالي:⁴¹

أ. بالنسبة للأفراد من مواطني ليبيا على النموذج المعدّ لذلك.

ب. بالنسبة للأفراد من غير مواطني ليبيا على النموذج المعدّ لذلك.

ج. بالنسبة للشركات والمنشآت الوطنية والجهات الأجنبية والدولية على النموذج المعدّ لذلك.

ولا يجوز مباشرة الدعوى والترافع فيها أو متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، إلا بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن على أحد النماذج المشار إليها في الفقرة السابقة.

وتصدر أية نماذج أخرى يتطلبها العمل في إدارة المحاماة العامة بقرار من رئيس الإدارة.

الحقوق ذات الصلة بالطفل

يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون الصغير الذي لم تبلغ سنه السادسة عشرة ويشمل ذلك الجنين في بطن أمه.⁴²

يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المرأة الحامل والمرضع لمدة لا تتجاوز سنة بعد الوضع، ما لم تكن الجريمة المعاقب عليها ماسة بأمن الدولة، وفى كل الأحوال يجب مراعاة توفير الظروف الصحية الملائمة للمرأة الحامل والمرضع في السجن.⁴³

يكفل المجتمع من خلال المؤسسات التي يقيمها حق رعاية الإيواء الكامل للأطفال الذين لا وليّ لهم.⁴⁴

يُمنح الأطفال مجهولو النسب أسماءً ثلاثيةً، ويُسجلون بسجل معدّ لذلك بمكتب السجل المدني المختص، ويحق لهم الحصول على البطاقات الشخصية وجوازات السفر، وكذلك كتيبات العائلة دون التقييد بشرط إبرام عقود الزواج.⁴⁵

يحظر تشغيل الأطفال في أيّ عمل، إلا إذا كان ذلك لغرض تعليم حرفة من الحرف، وبناءً على رغبة الطفل.⁴⁶

39 - المادة رقم 40 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل لسنة 1981 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

40 - المادة رقم 18 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل لسنة 1981 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

41 - المادة رقم 16 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل لسنة 1981 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة.

42 - المادة رقم 1 من القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن حماية الطفولة.

43 - المادة رقم 3 من القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن حماية الطفولة.

44 - المادة رقم 7 من القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن حماية الطفولة.

45 - المادة رقم 8 من القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن حماية الطفولة.

46 - المادة رقم 10 من القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن حماية الطفولة.

ومن جوانب الحماية للطفل أيضًا - وطنيًا كان أو أجنبيًا:

- ليس للصغير غير المميز - هو من لم يتم السابعة من عمره⁴⁷ - حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.⁴⁸
- وتكون تصرفات الصغير المميز صحيحة (الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره⁴⁹) متى كانت نافعة له نفعًا محضًا، وباطلة متى كانت ضارة به ضررًا محضًا. أما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فهي قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بإبطالها إذا أجازها الصغير بعد بلوغه سن الرشد، أو أجازها وليه، أو المحكمة، حسب الأحوال.⁵⁰

رابعًا: الحريات ذات الصلة

الحريات الأساسية

تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتلتزم بالانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.⁵¹

حرية العبادة

تكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائهم الدينية.⁵²

حرية الرأي والتعبير

تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.⁵³

حرية تكوين جمعيات المجتمع المدني

تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدرة التراب الوطني .⁵⁴

وفيما يتعلق بالجمعيات، أنشأت الدولة الليبية "مفوضية المجتمع المدني". لتعزيز عمل المجتمع المدني⁵⁵.

47 - المادة رقم 3 من القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم.

48 - المادة رقم 4 من القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم.

49 - المادة رقم 3 من القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم.

50 - المادة رقم 5 من القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم.

51 - المادة رقم 8 من الإعلان الدستوري لعام 2011.

52 - المادة رقم 1 من الإعلان الدستوري لعام 2011.

53 - المادة رقم 14 من الإعلان الدستوري لعام 2011.

54 - المادة رقم 15 من الإعلان الدستوري لعام 2011.

55 - قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 262 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني.

خامسا: الاختصاص القضائي

الاختصاص في الدعاوى على الأجنبي

يختص القضاء الليبي بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي في الأحوال الآتية:⁵⁶

1. إذا كان مقيماً في البلاد، أو له فيها موطن مختار، أو وكيل له حق المثل أمام المحاكم، أو كان قد رضي بأحكام القضاء الليبي، ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار خارج ليبيا.
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال موجودة في ليبيا، أو بإرث لمواطن ليبي، أو بتركة افتتحت في ليبيا أو تفليس سُهر فيها، أو كانت الدعوى ناشئة عن عقد أبرم في ليبيا، أو نفذ فيها أو كان مشروطاً بتنفيذه فيها، أو كانت ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
3. إذا كانت للدعوى صلة بقضية قائمة أمام القضاء الليبي، أو بإجراءات تحفظية واجبة التنفيذ في ليبيا، أو كانت تتعلق بأمور يختص القضاء الليبي بالفصل فيها.
4. في الأحوال التي يختص فيها القضاء الأجنبي بالنظر في القضايا المرفوعة على الليبيين وذلك على سبيل المعاملة بالمثل.

كما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم ولايتها في أي حال أو درجة كانت عليها الدعوى، إذا كان المدعى عليه أجنبياً، وكان موضوع الدعوى عقارات موجودة في الخارج، أو كان المدعى عليه غير خاضع للقضاء الليبي وفقاً لأحكام المادة الثالثة ولم يعلن قبوله ولايته.⁵⁷

الأحكام والسندات الرسمية الأجنبية

تنفيذ الأحكام الأجنبية: الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الليبية فيه.⁵⁸

السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في ليبيا، ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، ولا يجوز الأمر به إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في ليبيا.⁵⁹

56 - المادة رقم 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

57 - المادة رقم 75 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

58 - المادة رقم 405 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

59 - المادة رقم 410 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

سادسا: الخدمات الصحية

أحكام عامة

الانتساب لنظام التأمين الصحي إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال الاشتراك بإحدى أدوات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي بليبيا. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص مراحل تنفيذ هذا القانون من حيث المنتفعين به والخدمات التي يشملها هذا النظام.⁶⁰

العلاج الطبي وتوابعه، في المستشفيات والمصحات والوحدات العلاجية على اختلاف أنواعها ومسمياتها التي تنشئها الدولة، حقٌّ مقررٌ لكل مواطن، والجميع فيه على قدم المساواة.⁶¹

يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى السلطات الصحية المختصة لتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض التي تقتضي الحجر الصحي، وإعطائه الشهادة الصحية الدولية مقابل أداء الرسم الذي يحدده وزير الصحة بحيث لا يجاوز هذا الرسم دينارًا واحدًا.⁶²

لا يجوز تحديد مناطق للمرور المباشر (الترانزيت) إلا بعد موافقة وزير الصحة على ذلك، ويجب تخصيص خدمات للحجر الصحي في هذه المناطق.⁶³ تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشؤون الآتية:⁶⁴

1. الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وصول السفن والطائرات والسيارات وسائر وسائل النقل إلى أي ميناء بحريٍّ أو جويٍّ أو منطقة حدود وعند قيامها منها.
2. الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والأمتعة والبريد والجلود والمنتجات والبقايا الحيوانية.
3. التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون.
4. المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج، سواء ما تعلق منها بالاحتياطات الصحية التي تطبق على الحجاج وعلى أمتعتهم، والشروط الصحية التي تفرض على السفن والطائرات التي تنقلهم.

يكون تحديد رسوم الحجر الصحي وحالات الإعفاء منها بقرار من مجلس الوزراء، ويراعى عند تحديد هذه الرسوم عدم تجاوزها القيمة الفعلية للخدمة التي تؤديها السلطات الصحية وما يكون مقررًا في اللوائح الصحية الدولية.⁶⁵

سابعًا: الضمان الاجتماعي

الحق في الضمان الاجتماعي للمقيمين

الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين بليبيا وحماية للمقيمين فيها من غير المواطنين.⁶⁶

60 - المادة رقم 1 من القانون رقم (20) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين الصحي وتعديلاته.
61 - المادة رقم 50 من القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.
62 - المادة رقم 31 من القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.
63 - المادة رقم 46 من القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.
64 - المادة رقم 48 من القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.
65 - المادة رقم 49 من القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.
66 - المادة رقم 1 من القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

المشمولون بالضمان الاجتماعي

المضمونون المنتفعون بأنظمة الضمان الاجتماعي هم: ⁶⁷

أولاً: المشتركون: وهم المضمونون الذين يستحقون المنافع الضمانية النقدية والعينية مقابل الاشتراكات وهم:

- أ. الشركاء في المنشآت الإنتاجية التي يطبق بها نظام شركاء لا أجراء.
- ب. الموظفون العموميون بالأمانات والهيئات والمؤسسات العامة وباللجان الشعبية وسائر الجهات العامة بما في ذلك رجال الشرطة وحرس الجمارك.
- ت. العاملون بمقتضى عقود عمل.
- ث. العاملون لحساب أنفسهم في المهن الحرة أو الحرف الحرة أو في الزراعة أو الصناعة أو غير ذلك من الأعمال.
- ج. المستحقون من أفراد أسر الفئات الأربعة السالف ذكرها في حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش.

ثانياً: المضمونون الذين يستحقون المعاشات الأساسية: وهم الذين لا عائل لهم من الأراذل والأيتام والشيوخ والعاجزين، ومن انقطعت بهم سبل العيش أو ضاقت عليهم دون وجود من يلتزم بنفقتهم.

ثالثاً: المضمونون الذين يتلقون خدمات الرعاية الاجتماعية:

رابعاً: رجال القوات المسلحة:

على أن يكون لهم نظام ضمانى قائم بذاته يتضمنه قانون تقاعد العسكريين.

وينتفع المقيمون في دولة ليبيا من غير الليبيين بأنظمة الضمان الاجتماعي، وذلك في الحدود التي تبينها اللوائح ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية.

وتضع اللوائح القواعد التنفيذية المتعلقة بفئات المضمونين وشروط وأوضاع تطبيق أحكام هذا القانون على كل فئة منهم.

الإعانة الإجمالية للمقيم

إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله لأي سبب من الأسباب القانونية قبل بلوغ السن المحددة بالمادة (13) من هذا القانون، ولم يستحق بسبب انتهاء خدمته أو عمله معاشاً من المعاشات المقررة بالمواد (14 و17 و18) فيستمر صرف ما كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته أو عمله من مرتب أو أجر أو غيرهما إلى أن يلحق بوظيفة أخرى أو عمل آخر، وذلك في الحدود ووفقاً للقواعد التي توضع بهذا الشأن، بقرار تصدره اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمانة الضمان الاجتماعي وأمانة الخزنة وأمانة الخدمة العامة. ⁶⁸

فإذا كان المشترك من فئة المقيمين في دولة ليبيا بسبب العمل من غير المواطنين، وانتهت خدمته أو عمله بها لغير الأسباب المشار إليها بالمواد (13 و14 و17 و18) من هذا القانون، فإنه يتقاضى عن مدة عمله أو خدمته إعانة إجمالية تضع اللوائح نظامها وطريقة حسابها، وذلك ما لم تدخل هذه المدة في حساب المدد التي تنظم ضمها وحسابها اتفاقيات الضمان الاجتماعي التي تبرم بين ليبيا والدولة التابع لها المشترك المذكور. ⁶⁹

67 - المادة رقم 31 من القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

68 - الفقرة الأولى من المادة رقم 38 من القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

69 - الفقرة الثانية من المادة رقم 38 من القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

ثامنا: الرسوم السنوية

الرسوم المتعلقة بالتعليم

يجوز للجامعات الليبية قبول طلاب وافدين من غير المقيدين على منح دراسية للدراسة بها بشرط دفع الرسوم المقررة - لا تشمل تلك المبالغ تكلفة الإقامة والأقسام الداخلية أو الرسوم الأخرى المصاحبة للعملية التعليمية⁷⁰ - وذلك على النحو التالي: ⁷¹

الشهادة الجامعية	الرسوم USD
العلوم الإنسانية	5000
العلوم التطبيقية	6000
التخصصات الهندسية	7000
التخصصات الطبية	8000
الإجازة العالية (الماجستير)	10000
الإجازة الدقيقة (الدكتوراه)	12000

ويجوز الإعفاء من هذه الرسوم وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أو لمقتضيات المصلحة العامة وذل بقرار من وزير التعليم. ⁷²

الرسوم السنوية للإقامة

يُفرض على الأجانب عند دخول أراضي ليبيا لغرض الإقامة والعمل رسم سنوي بقيمة (500) دينار، وبما لا يتجاوز (1500) دينار للعائلة، يتم جبايته عن طريق مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عند منح الإقامة أو تجديدها، كما يُفرض هذا الرسم على المغادرين إذا لم تكن لديهم إقامة، وانقضت على بقائهم بالبلاد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل المغادرة. ⁷³

يُحدد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها للأجانب الوارد بالمادة (1) من القرار رقم (228) لسنة 2009 ميلادي المشار إليه، بواقع (100 د. ل) مائة دينار للفرد الواحد. ⁷⁴

الرسوم السنوية للمركبات

تُفرض على السيارات والحافلات والشاحنات والآليات المسجلة باسم الأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أيًا كانوا رسوم سنوية على النحو التالي: ⁷⁵

أ. السيارات الخاصة وسيارات الركوب العامة - النقل الخفيف (من 3 طن فما دون) - الحافلات (500) دينار.

70 - المادة رقم 1 من قرار وزير التعليم رقم 1273 لسنة 2018 بشأن الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين غير المقيدين على منح دراسية.

71 - المادة رقم 2 من قرار وزير التعليم رقم 1273 لسنة 2018 بشأن الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين غير المقيدين على منح دراسية.

72 - المادة رقم 6 من قرار وزير التعليم رقم 1273 لسنة 2018 بشأن الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين غير المقيدين على منح دراسية.

73 - المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية العام رقم 228 لسنة 2009 بشأن تقرير أحكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة.

74 - المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (246) لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها.

75 - المادة رقم 2 من قرار اللجنة الشعبية العام رقم 228 لسنة 2009 بشأن تقرير أحكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة.

ب. الشاحنات والآليات الثقيلة (1000) دينار.

وتتم جباية الرسوم المحددة بالفقرتين السابقتين عن طريق اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

تفرض على عبور الدراجات النارية والسيارات والحافلات والشاحنات لأراضي ليبيا رسوم على النحو التالي: ⁷⁶

أ. الدراجات النارية (75) ديناراً.

ب. السيارات الخاصة وسيارات الركوب العامة (150) ديناراً.

ت. سيارات النقل الخفيف (3) طن فما دون (250) ديناراً.

ث. سيارات النقل الجماعي (حافلة) والنقل الثقيل (350) ديناراً.

ويجب ألا تتجاوز مدة بقاء السيارات الواردة في البندين (ج، د) في البلاد أسبوعين، تضاعف بعد انقضاءها قيمة الرسم المقرر.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من سداد الرسوم المذكورة في هذه المادة لأي سبب كان.

تاسعاً: الإعفاءات الجمركية

الإعفاءات الخاصة بالأجانب ذوي المكانة

يجوز بقرار من الأمين إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها، وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من غير الوطنيين بقصد المجاملة الدولية. ⁷⁷

الإعفاءات الخاصة بالأجانب القادمين بغرض الإقامة

مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو تنفيذاً لاتفاقيات تكون الدولة طرفاً فيها، تُعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بشرط المعاينة الأشياء الآتية: ⁷⁸ الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الدولة بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة.

إرساليات الإغاثة

تعامل إرساليات الإغاثة - المواد الغذائية والطبية والبضائع وغيرها التي تكون مرسلّة كمساعدة للمتضررين من الكوارث - معاملة خاصة وفقاً للتشريع الليبي من حيث أولوية الإفراج، والإعفاء من الضرائب والرسوم وقيود الاستيراد والتصدير. ⁷⁹

76 - المادة رقم 3 من قرار اللجنة الشعبية العام رقم 228 لسنة 2009 بشأن تقرير أحكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة.

77 - المادة رقم 183 من القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك.

78 - المادة رقم 184 من القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك.

79 - المواد من 163 إلى 169 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 593 لسنة 1378 و.ر.

المبحث الثاني الجنسية ومستندات السفر

أولاً: الجنسية

تنقسم الأحكام القانونية المتعلقة بالجنسية في القانون الليبي إلى ثلاثة أنواع من الأحكام القانونية، هي الأحكام المتعلقة بالأصل الليبي، والأحكام المتعلقة باكتساب الجنسية، والأحكام المتعلقة بفقد الجنسية.

الأحكام المتعلقة بالأصل الليبي

وفقاً للقانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية "يُعدّ ليبيّاً كل شخص كان مقيماً في ليبيا إقامة عادية في 1951/10/7، ولم تكن له جنسية أو رعية أجنبية، إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية:⁸⁰

- أ. أن يكون ليبيّاً قد ولد في ليبيا.
- ب. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وكان أحد أبويه قد وُلد فيها.
- ت. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وأقام فيها إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل 1951/10/7.

يُعدّ ليبيّاً:⁸¹

- أ. كل من ولد في ليبيا لأب ليبي، إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيها أو تجنسه.
- ب. من ولد خارج ليبيا لأب ليبي، وفي هذه الحالة يجب أن تكون ولادة الابن قد سُجلت خلال سنة من تاريخ حصولها لدى المكتب الشعبي، أو مكتب الأخوة بالخارج، أو أيّ جهة يوافق عليها أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وإذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم هذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم ولادته بالخارج فإنه لا يفقد الجنسية الليبية، إلا أن له الحق في اختيار الجنسية الأجنبية التي اكتسبها وذلك بعد بلوغ سن الرشد.
- ت. كل من ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو كان مجهول الأبوين.
- ث. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.⁸²

يجوز لأي شخص اختيار الجنسية الليبية استناداً لأحكام هذا القانون متى كان من أصل ليبي وولد قبل 1951/10/7، ولم يكن مقيماً في ليبيا بذلك التاريخ، إذا توافر فيه أحد الشرطين الآتيين:⁸³

- أ. أن يكون قد ولد في ليبيا.
- ب. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وكان والده أو جده الأول من جهة الأب مولوداً فيها.

تُشكل لجان للجنسية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام تختص بما يلي:⁸³

- أ. إبداء الرأي مُسبباً في صحة انتماء طالبي الجنسية الليبية للأصل الليبي للمقيمين في دائرة اختصاصها، وفقاً لحكم المادة (4) من هذا القانون.

80 - المادة رقم 2 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

81 - المادة رقم 3 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

82 - المادة رقم 4 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

83 - المادة رقم 6 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

ب. قبول ودراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية المقدمة من الأجانب المقيمين في نطاق اختصاصها.

يثبت الانتماء للأصل الليبي لطالبي اختيار الجنسية الليبية، طبقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون وفقاً للضوابط الآتية:⁸⁴

- أ. أن يكون إثبات الانتماء للأصل الليبي بموجب مستندات قانونية تثبت صحة ذلك.
- ب. يصدر بتحديد المستندات اللازمة لإثبات الانتماء للأصل الليبي قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاعتراف بشهادة الشهود في مقام صحة الانتماء.
- ت. يجب أن يكون طالب اختيار الجنسية الليبية مسجلاً بسجل مكاتب الأخوة، أو المكاتب الشعبية بالبلد الذي هاجر إليه واستقر به.

يجوز للمهاجر الليبي الذي تجنّس بجنسية البلد الذي هاجر إليه أن يسترد جنسيته الليبية بعد تقديم المستندات اللازمة التي تؤكد صحة انتمائه للأصل الليبي.⁸⁵

اكتساب الجنسية الليبية

”يجوز منح الجنسية الليبية للراغبين في الحصول عليها وذلك بقرار من مجلس الوزراء (اللجنة الشعبية العامة سابقاً)، بناء على عرض من وزير الداخلية (أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام سابقاً) إذا توافرت فيه الشروط الآتية:⁸⁶

1. أن يكون بالغاً سن الرشد وكامل الأهلية.
2. أن يكون دخوله لدولة ليبيا بصورة قانونية، بموجب مستند سفر ساري المفعول صادر عن السلطات الرسمية بالدولة التي يحمل جنسيتها.
3. أن يكون مقيماً في ليبيا إقامة شرعية متصلة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ دخوله إليها، وأن يكون له مصدر دخل مشروع وثابت.
4. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن أدين في جناية أو في جنحة أو في جنحة مخرقة بالشرف أو بالأمن ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره.
5. أن يكون خالياً من الأمراض المعدية أو السارية.
6. ألا يتجاوز عمره خمسين سنة عند تاريخ تقديم الطلب

وأضافت اللائحة التنفيذية بعض الشروط فيمن يقدم طلب التجنس من أهمها:

- أن يتعهد بأن تكون إقامته الاعتيادية في ليبيا بعد التجنس.⁸⁷

وللطالب أن يضم في طلبه أولاده القصر المقيمين معه في ليبيا.⁸⁸

84 - المادة رقم 7 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

85 - المادة رقم 8 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

86 - المادة رقم 9 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية. والمادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 594 لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

87 - الفقرة رقم 10 من المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 594 لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

88 - عجز الفقرة رقم 10 من المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 594 لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

ويجوز إضافة شروط أخرى تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز منح الجنسية للفلسطينيين، عدا الفلسطينيين المتزوجات من ليبيين.

يستثنى أفراد الفئات الآتية من الشروط المنصوص عليها في البندين (2-6) من المادة (9) من هذا القانون:⁸⁹

1. ذوو الخبرات الخاصة والمؤهلات العالية التي تحتاجها ليبيا.
ووفقاً لللائحة التنفيذية، يشترط لمن يرغب -من الخبراء من ذوي التخصصات العالية أو الخاصة التي تحتاجها ليبيا- في الحصول على الجنسية الليبية، أن يرفق بطلبه مستندات، من أهمها ما يثبت تخصصه العالي أو خبرته الخاصة معتمدة من الجهات المختصة.⁹⁰
2. الأجنبية المتزوجة من مواطن ليبي، شريطة استمرار العلاقة الزوجية لمدة لا تقل عن سنتين قبل تقديم الطلب.
3. أرامل ومطلقات المواطنين الليبيين.
4. الأولاد الذين بلغوا سن الرشد ولم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم.
5. من قدم خدمات جليلة أو متميزة لليبيا.

يجوز منح أولاد المواطنين الليبيين المتزوجات من غير الليبيين الجنسية الليبية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.⁹¹

ووفقاً لللائحة التنفيذية، يشترط منح أولاد المواطنين الليبيين المتزوجات من غير الليبيين الجنسية الليبية إن بلغوا سن الرشد وكامل الأهلية.⁹²

الآثار القانونية المترتبة على التجنس، فقد نص القانون على أنه "يتمتع المتحصل على الجنسية الليبية بطريق التجنس وفقاً لأحكام هذا القانون بحقوق المواطن الليبي ويلتزم بواجباته حسب التشريعات النافذة، باستثناء تولى وظائف الإدارة العليا، أو مهام أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية لمدة عشر سنوات من تاريخ الحصول على الجنسية الليبية."⁹³

يمكن تضيق الاستثناء من حيث الوظائف ومن حيث المدة.

فقد الجنسية

يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية، ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.⁹⁴

يفقد حامل الجنسية الليبية جنسيته، إذا كان حصوله عليها قد تم بناء على معلومات أو بيانات كاذبة أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو قام بإخفاء حقائق تتعلق بالجنسية، وإذا كان من فقد جنسيته هو الأب تبعه في ذلك الأولاد.⁹⁵

89 - المادة رقم 10 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
90 - الفقرة الفرعية د من الفقرة رقم 1 من المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 594 لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
91 - المادة رقم 11 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
92 - الفقرة رقم 1 من المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 594 لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
93 - المادة رقم 15 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
94 - المادة رقم 5 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
95 - المادة رقم 12 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

سحب الجنسية

يجوز سحب الجنسية الليبية من أي شخص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا القانون خلال العشر سنوات التالية لحصوله عليها، وذلك في الحالات الآتية: ⁹⁶

1. إذا قام بأعمال تمس أمن ليبيا أو قَصَّر بإحدى مصالحها.
2. إذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متتاليتين خلال العشر سنوات التالية لاكتسابه الجنسية بغير عذر تقبله اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

يصدر **قرار سحب الجنسية مُسببًا** من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، ويترتب على صدور القرار إلغاء كافة الحقوق والآثار المترتبة على اكتساب الجنسية. ⁹⁷

أحكام انتقالية

وفقًا للقانون رقم (29) لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، فيما يتعلق بإلغاء بعض قرارات الجنسية، نص على أن "تشكل لجنة قانونية بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام للنظر في قرارات منح الجنسية الليبية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعلى الأخص اقتراح ما يلي: ⁹⁸

1. سحب الجنسية الليبية عن كل من صدر له قرار بمنحها اعتبارًا من يوم 2011/2/15م.
2. سحب وإسقاط الجنسية الليبية عن كل من مُنحت له تحقيقًا لأغراض عسكرية أو توجهات سياسية في النظام السابق.
3. سحب وإسقاط الجنسية الليبية عن كل من مُنحت له بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة فترة صدور قرار المنح.

يكون السحب والإسقاط بموجب قرارات مسببة من الجهات التنفيذية وفقًا للقواعد العامة لفقد الجنسية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجنة، كما يجوز للجنة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك من طعن في عدم دستورية القوانين والقرارات التي منحت الجنسية الليبية استنادًا إليها. ⁹⁹

ثانياً: مستندات السفر

المسافر هو " كل شخص يدخل أو يغادر الدولة سواء كان مقيماً أو غير مقيم ". ¹⁰⁰

ومما له صلة بحرية التنقل والسفر الأحكام القانونية المتعلقة بمستندات السفر.

تحديد مستندات السفر

حدد القانون الليبي مستندات السفر على النحو التالي: ¹⁰¹

1. جواز سفر عادي فردي.

96 - المادة رقم 13 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
97 - المادة رقم 14 من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
98 - الفقرة الأولى من المادة رقم 29 من قانون رقم (29) لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية.
99 - الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من قانون رقم (29) لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية.
100 - الفقرة 16 من المادة رقم 19 من القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك.
101 - الفقرة الأولى من المادة رقم 1 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

2. جواز سفر عادي جماعي.
3. جواز سفر بحارة السفن.
4. جواز سفر أطقم الطائرات.
5. وثيقة سفر مؤقتة.
6. وثيقة سفر للحج.
7. وثيقة سفر للفلسطينيين.

أجاز القانون الليبي إضافة أنواع أخرى من مستندات السفر على ألا تتعارض مواصفاتها والبيانات الواردة بها مع أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته واللوائح والقرارات المنفذة له.¹⁰²

تكون كل من وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارهما، وتكون كل منهما قابلة للتجديد مرتين بحيث تصبح مدة العمل بهما ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما وذلك ما لم ينص فيهما على مدة أقل عند الإصدار أو التجديد.¹⁰³

وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي تمنح فيها وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين، وتنظم الإجراءات والأحكام الأخرى المتعلقة بهما، بما في ذلك تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم الحصول عليهما، وبيان نطاق صلاحيتهما في داخل البلاد وخارجها وكيفية تجديدها.¹⁰⁴

الترتيبات المؤسسية

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية - دون غيرها - إصدار مستندات السفر وتجديدها وسحبها ومباشرة كل ما يتعلق بها من أعمال داخل ليبيا، وتتولى هذه الشؤون في الخارج مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية، وذلك كله وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.¹⁰⁵

اللغة المستخدمة في مستندات السفر

تكتب بيانات وأرقام مستندات السفر باللغة العربية ويجوز ترجمتها إلى إحدى اللغات الأجنبية، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.¹⁰⁶

المدة الزمنية لجواز السفر العادي

يكون جواز السفر العادي الفردي صالحاً لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره وتجدد صلاحيته مرة أخرى وللمدة نفسها، فتصبح مدة العمل به ثماني سنوات من التاريخ المشار إليه، ويجوز أن تكون صلاحية الجواز لمدة أقل مما ذكر في الفقرة السابقة أو أن تقتصر صلاحيته على العودة إلى ليبيا، وذلك طبقاً للأحكام والشروط وفي الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.¹⁰⁷

102 - الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

103 - الفقرة الأولى من المادة رقم 7 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

104 - الفقرة الثانية من المادة رقم 7 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

105 - المادة رقم 2 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

106 - المادة رقم 3 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

107 - المادة رقم 4 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

لا يجوز إصدار جوازات السفر العادية إلا لحاملي الجنسية الليبية.¹⁰⁸ كما لا يجوز إدراج اسم زوجة أو أولاد حامل جواز السفر إلا إذا توافر في كل من يدرج اسمه منهم شرط حمل الجنسية الليبية.¹⁰⁹

الصلاحية الزمنية لجوازات السفر

يكون جواز السفر العادي الجماعي صالحاً لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصداره ولسفرة واحدة ويسحب عند العودة.¹¹⁰

يجوز أن يدرج في جواز السفر العادي الفردي أو وثيقة السفر المؤقتة وبموافقة حامل المستند اسم الزوجة والأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم.¹¹¹

حالات عدم إصدار مستند السفر وسحبه

يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو سحبه منه في الحالات الآتية:¹¹²

1. إذا كان محكوماً عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن ولثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
2. إذا قامت مبررات قوية تتعلق بالأمن العام أو بحماية المصلحة الوطنية.
3. الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تحدد رسوم مستندات السفر على النحو الآتي:¹¹³

- أ. إصدار جواز السفر العادي الفردي، أو إلصاقه (10) (عشرة دنانير).
- ب. إصدار جواز السفر العادي الفردي بدل فاقد (30) (ثلاثون ديناراً).
- ج. تجديد صلاحية جواز السفر العادي الفردي (3) (ثلاثة دنانير).
- د. الإدراج بجواز السفر الجماعي (1.500) (دينار وخمسمائة درهم).
- هـ. إصدار وثيقة السفر المؤقتة (3) (ثلاثة دنانير).
- و. إصدار وثيقة السفر المؤقتة بدل فاقد (20) (عشرون ديناراً).
- ز. تجديد صلاحية وثيقة السفر المؤقتة (1.500) (دينار وخمسمائة درهم).
- ح. إصدار وثيقة السفر للحج (2) (ديناران).
- ط. إصدار وثيقة السفر للفلسطينيين (3) (ثلاثة دنانير).
- ي. تجديد صلاحية وثيقة السفر للفلسطينيين (1.500) (دينار وخمسمائة درهم).
- ك. طلب الإدراج بجواز السفر العادي الفردي أو الوثيقة (1) (دينار واحد) عن كل شخص.
- ل. طلب تعديل بيان بالجواز أو الوثيقة (1) (دينار واحد).
- م. طلب ترجمة مستند سفر إلى لغة أجنبية (1) (دينار واحد).

108 - الفقرة الأولى من المادة رقم 5 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

109 - الفقرة الثانية من المادة رقم 5 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

110 - المادة رقم 6 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

111 - المادة رقم 8 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

112 - المادة رقم 12 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

113 - المادة رقم 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 472 لسنة 1985 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

يجوز إصدار وثائق سفر ليبية مؤقتة للفئات الآتية: 114

- أ. المواطنون الذين يتعذر حصولهم على جوازات سفر أو يفقدونها وتتطلب ظروف مقنعة حصولهم على مستند سفر.
 - ب. من يتخلف عن العودة من المدرجين بجواز السفر الجماعي لغرض العودة فقط.
 - ج. اللاجئين الذين يعترف لهم بهذا الوصف.
 - د. الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة.
 - هـ. من يتعذر عليهم لأسباب سياسية الحصول على مستندات سفر من الدول التي ينتمون إليها.
 - و. العائدون الذين يثبت انتمائهم للأصل الليبي ولم يتحصلوا على شهادات إثبات الجنسية العربية.
 - ز. زوجات الفئات المذكورة بالبنود (ج، د، هـ، و) وأولادهم الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة متى توافرت فيهم أحد الصفات الواجب توافرها في تلك الفئات للحصول على الوثيقة.
- ويشترط لإصدار وثائق السفر الليبية المؤقتة للفئات المشار إليها في البنود (ج، د، هـ) موافقة الجهات العامة المختصة التي تتبنى تلك الفئات.

وإذا رغبت الفئات المحددة بالبنود (ج، د، هـ) وزوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في مغادرة ليبيا نهائياً، يجوز منحهم وثائق سفر مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر وللسفر بها فقط.

يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو تجديده لحامله في عدة حالات: 115

- أ. إذا كان من ذوي السوابق الجنائية المرتبطة بالإجرام الدولي كالتهريب والاتجار في المخدرات.
- ب. إذا توافرت دلائل تشير إلى أنه سيستخدمه للإضرار بأمن وسلامة ليبيا في الداخل أو الخارج.
- ج. إذا ثبت عدم قدرته على المحافظة عليه.
- د. إذا كان كثير الترحال دون مبرر على نحو يؤدي إلى إهمال أسرته أو التفريط في واجباته أو إساءة لسمعته أو سمعة بلاده.
- هـ. إذا مارس أي نشاط مناهض لسلطة الشعب أو سياسة ليبيا.
- و. إذا بقي خارج ليبيا دون مبرر رغم إنذاره بالعودة.
- ز. إذا فقد الجنسية العربية.

كما يجوز سحب مستند السفر إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة.

وفي جميع الأحوال يكون السحب أو عدم الإصدار أو التجديد بقرار مسبب من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية على أن يعتمد عليه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

114 - المادة رقم 15 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 472 لسنة 1985 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

115 - المادة رقم 28 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 472 لسنة 1985 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر وتعديلاته.

الجزء الثاني

الإطار القانوني للهجرة النظامية



تمهيد

فيما يتعلق بالهجرة المشروعة (النظامية) في دولة ليبيا فقد نظمتها العديد من التشريعات ، فبالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالجنسية ودخول وخروج الأجانب، وردت أحكام متناثرة في القوانين المتعلقة بالعمل والاستثمار والضرائب والجمارك، وغيرها.

المبحث الأول الأحكام العامة لدخول وإقامة وخروج الأجانب

يتضمن القانون رقم (6) لسنة 1987 القواعد العامة بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، ولائحته التنفيذية. وهناك قواعد عامة وأخرى تفصيلية خاصة إما بمجالات معينة مثل العمل والسياحة، أو بفئات معينة مثل حجز بعض الوظائف لليبيين والأحكام الخاصة بمواطني الدول العربية ومواطني الدول الذين تربط دولهم بدولة ليبيا اتفاقات معينة.

أولاً: تيسير دخول وخروج الأجانب

تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات، وللمصلحة في سبيل ذلك استخدام الوسائل الحديثة في التعرف بما في ذلك (البصمة الإلكترونية) (والتعرف البصري) وغيرهما وعلى مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والقنصليات العامة بالخارج، منح تأشيرات الدخول خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغهم بصدور الإذن من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وذلك بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض العمل.¹¹⁶

ثانياً: تأشيرات الدخول السريعة في المنافذ

يكون دخول وخروج الأجانب من أفراد الفئات المبينة فيما يلي إلى ليبيا بموجب تأشيرات دخول تمنح لهم في **المطارات ومنافذ الدخول الأخرى بليبيا:**¹¹⁷

أ. **رجال الأعمال والمستثمرون** بالأنشطة الاقتصادية المختلفة (بناء على رسالة بذلك من الجهة المختصة أو من هيئة التمليك والاستثمار وأن تكون الصلة ثابتة بجواز السفر)، والمديرون التنفيذيون للشركات والخبراء.

ب. **القادمون بناء على دعوة موجهة من أحد القطاعات أو الأجهزة العامة.**

ج. **الدبلوماسيون** ويقصد بهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ويكون تقديم التسهيلات المذكورة للفئات المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) بناء على توصية بذلك من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقاً لمدى ما تقدمه دولهم من تسهيلات للمواطنين الليبيين.

وتستثنى الفئات المذكورة في هذه المادة من الحكم المقرر بالمادة (15) فقرة (ح) من قرار اللجنة الشعبية العامة

116 - المادة رقم 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 2009 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.

117 - المادة رقم 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 2009 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.

رقم (1063) لسنة 1375 و.ر، وشرط حيازة المبلغ المالي المذكور في المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987، المشار إليه.

استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة "سابقاً" رقم (212) لسنة 2009 ميلادي المشار إليه، يُعفى المواطنون الفلسطينيون من حملة جوازات السفر الدبلوماسية من شرط الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي الليبية. ¹¹⁸

ثالثاً: أنواع التأشيرات وأحكامها

يجوز للأجنبي دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلًا على تأشيرة صحيحة **وفقاً** لأحكام هذا القانون، ممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول، صادر عن جهة مختصة معترف بها أو على وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها. ¹¹⁹

تمنع بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية: ¹²⁰

- أ. **تأشيرة دخول:** وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا من تاريخ إصدارها، وتخول حاملها البقاء بالأراضي الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول.
- ب. **تأشيرة مرور:** وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضي الليبية إلى أراضي دولة أخرى، وتخول حاملها البقاء بالأراضي الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الدخول.
- ج. **تأشيرة خروج:** تحيز لحاملها مغادرة الأراضي الليبية.
- د. **تأشيرة إقامة:** وتجيز لحاملها البقاء بالأراضي الليبية للمدة والغرض المحددين بها.

تحدد أنواع التأشيرات على النحو التالي: ¹²¹

- أ. تأشيرة دخول لرحلة واحدة.
- ب. تأشيرة دخول لعدة رحلات.
- ج. تأشيرة دخول جماعية.
- د. تأشيرة مرور.
- هـ. تأشيرة خروج وعودة لرحلة واحدة.
- و. تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات.
- ز. تأشيرة إقامة.
- ح. تأشيرة إقامة.

الجهة المختصة بإصدار التأشيرات

تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بمنح كافة أنواع التأشيرات وتمديد مدة الإقامة التي تخولها التأشيرة،

118 - المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2012 بشأن تقرير حكم بالقرار رقم (212) لسنة 2009 ميلادي بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.

119 - المادة رقم 2 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

120 - المادة رقم 5 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

121 - المادة رقم 11 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

ويجوز لمدير الإدارة المذكورة تفويض المكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي بالخارج بمنح بعض أنواع التأشيرات، مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة والمجالات الدبلوماسية، كما يجوز له تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة أن يقرر عدم منح أو وقف سريان أو إلغاء أي من التأشيرات المنصوص عليها في المادة السابقة.¹²²

تصدر تأشيرات الدخول للأغراض المختلفة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987، عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، على أنه بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض الإقامة والعمل، فيكون إصدارها بناء على إذن استجلاب العمالة الأجنبية الذي تصدره وزارة العمل والتأهيل وفقاً للإجراءات المقررة.¹²³

تأشيرة الدخول ومدتها

تمنح تأشيرات الدخول للأغراض الآتية: العمل - السياحة - الزيارة - المهمة الرسمية - الدراسة - الالتحاق بمقيم.¹²⁴

وتكون التأشيرة صالحة لمدة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدورها، وتدخل حاملها حق الإقامة لمدة تسعين يوماً.¹²⁵

ويجوز عند الاقتضاء تمديد مدة الإقامة التي تخولها تأشيرات الدخول للسياحة والزيارة والمهمة الرسمية بعد انتهائها، وذلك لمدة لا تتجاوز الشهر لغرض السفر، بعد التأكد من عدم وجود موانع تحول دون ذلك.¹²⁶

تأشيرة الدخول المتعددة

يجوز منح الأجانب تأشيرات دخول صالحة لعدة رحلات، متى كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ذلك، كما يجوز منحهم تأشيرة بالخروج والدخول صالحة لعدة رحلات إذا كانوا حاصلين على إقامة وذلك لمدة الإقامة الممنوحة، كما للجنة الشعبية العامة للأمن العام تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج لغرض السياحة والاستثمار، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الإقامة والتأشيرات ومدة صلاحية كل منها.¹²⁷

تمنح تأشيرات الدخول لعدة رحلات للفئات الآتية:¹²⁸

أ. رجال الأعمال.

ب. المستثمرون.

ج. مديرو الشركات ومعاونوهم من كبار الموظفين بالشركة.

122 - المادة رقم 13 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

123 - المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 2009 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.

124 - الفقرة الأولى من المادة رقم 12 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

125 - الفقرة الثانية من المادة رقم 12 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

126 - الفقرة الثالثة من المادة رقم 12 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

127 - المادة رقم 1 من قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987. كان النص السابق أكثر تقييداً من حيث المدد "يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضي طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ المنح، كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين على تأشيرات بالإقامة، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات: المادة رقم 6 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها قبل تعديلها".

128 - المادة رقم 16 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

- د. الخبراء والفنيون الذين يقومون بتقديم الخبرة والمشورة للجهات العامة والخاصة.
- ه. من يرى مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية منحهم تلك التأشيرات لدواعي المصلحة العامة أم مقتضيات المجاملة الدولية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه اللائحة يشترط لمنح تأشيرة دخول لعدة رحلات ما يلي:¹²⁹

- أ. طلب من صاحب الشأن يوضح فيه الأسباب الداعية لحصوله على هذه التأشيرة.
- ب. ما يثبت صفة المستثمر أو رجل الأعمال من الجهات التي يصدر بتحديد قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
- ج. كتاب توصية من جهة التعاقد بالنسبة لمديري الشركات الأجنبية ومعاونيهم.
- د. كتاب من أمين اللجنة الشعبية للقطاع أو مدير إدارة مختص بالنسبة للأشخاص التابعين للجهات العامة أو الخاصة الوطنية.

وتكون تأشيرة الدخول صالحة لمدة سنتين، وتخلو حاملها الإقامة لمدة ستين يومًا من تاريخ الدخول في كل رحلة.¹³⁰

تأشيرة الدخول الجماعية

يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملي جواز السفر الجماعي، على ألا يزيد عددهم على خمسين شخصًا، وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة.¹³¹

يراعى عند منح تأشيرات الدخول بأنواعها ما يلي:¹³²

- أ. حيازة مستند سفر صادر عن السلطات المختصة بإصداره وساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويخلو حامله العودة للبلد الذي أصدره.
- ب. عدم وجود موانع تحول دون الدخول.
- ج. تذكرة سفر صالحة للذهاب والإياب بالنسبة لغير المقيمين.
- د. وجود صورة شخصية لحائز مستند السفر والمدرجين به الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول.
- ه. وجود كفيل يضمن طالب تأشيرة الدخول لغرض العمل فيما قد يترتب عليه من النزاعات، وبشرط أن يكون الكفيل هو صاحب العمل.¹³³
- و. أن يحدد طالب تأشيرة الدخول المكان الذي سيقصده في الداخل، وأن يقدم تعهدًا كتابيًا بالتقدم بالإبلاغ عن أي تغيير في مكان الإقامة قد يحدث من قبله.
- ز. وجود عقد عمل مبدئي معتمد من الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل

129 - الفقرة الأولى من المادة رقم 17 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

130 - الفقرة الثانية من المادة رقم 17 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

131 - المادة رقم 7 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

132 - الفقرة الأولى من المادة رقم 15 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

133 - (هـ) أن يكون لديه ما يكفي لتغطية نفقات إقامته بالعملة القابلة للتحويل، وذلك بالنسبة لطالبي تأشيرات الدخول لأغراض السياحة والمهمة والدراسة.؛ المادة رقم 15 من قرار رقم (247) لسنة 1989 (الملغي) بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

بالنسبة لطالبي تأشيرات الدخول لغرض العمل.

ويراعى أن يكون الداخل إلى أراضي ليبيا - أيًا كانت جنسيته حتى ولو كان معفيًا من التأشيرة - حائزًا على مبلغ مالي لا يقل عما قيمته (500) دينار ليبي بإحدى العملات القابلة للتحويل كنفقات لتغطية إقامته.¹³⁴

ويستثنى من تطبيق حكم الفقرة السابقة مما يلي:¹³⁵

أ. السياح القادمون ضمن مجموعات سياحية عن طريق الشركات والتشاريكات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة المغطاة نفقات معيشتهم طوال مدة إقامتهم.

ب. الحاصلون على تأشيرة دخول لغرض المهمة الرسمية.

ج. الحاصلون على تأشيرة دخول لغرض الدراسة على حساب المجتمع.

د. الدعوة الرسمية.

هـ. الالتحاق بمقيم لغرض الزيارة وذلك شريطة تقديم تعهد من المقيم يفيد بتحمل نفقات إقامته وعلاجه وما قد يترتب من التزامات.

ويستثنى التونسيون والمصريون من شرط حيازتهم (500) دينار ليبي بإحدى العملات القابلة للتحويل عند دخول البلاد.¹³⁶

تحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القواعد والإجراءات اللازمة لمنع تأشيرات الدخول لمختلف الأغراض.¹³⁷

تأشيرة دخول لعدة رحلات

مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه اللائحة يشترط لمنح تأشيرة دخول لعدة رحلات ما يلي:¹³⁸

أ. طلب من صاحب الشأن يوضح فيه الأسباب الداعية لحصوله على هذه التأشيرة.

ب. ما يثبت صفة المستثمر أو رجل الأعمال من الجهات التي يصدر بتحديد قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ج. كتاب توصية من جهة التعاقد بالنسبة لمديري الشركات الأجنبية ومعاونيهم.

134 - الفقرة الثانية من المادة رقم 15 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم. وقد يمثل هذا المتطلب تقييداً في ظل أن الكثير من الناس حالياً لا يعتمد على النقود الورقية. كان هناك نص سابق يلزم أن يراعى عند منح تأشيرات الدخول بأنواعها ما يلي: (ها) أن يكون لديه ما يكفي لتغطية نفقات إقامته بالعملة القابلة للتحويل، وذلك بالنسبة لطالبي تأشيرات الدخول لأغراض السياحة والمهمة والدراسة. المادة رقم 15 من قرار رقم (247) لسنة 1989 (الملغي) بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

135 - الفقرة الثالثة من المادة رقم 16 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم. وقد أحسن المشرع عندما ألغى النص "ج" أن تكون بيانات مستند السفر مترجمة للغة العربية من الجهة المختصة بالدولة التي أصدرت المستند. المادة رقم 15 من قرار رقم (247) لسنة 1989 (الملغي) بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

136 - المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 15 لسنة 2007 بشأن تقرير حكم استثناء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

137 - المادة رقم 18 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

138 - المادة رقم 17 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

د. كتاب من أمين اللجنة الشعبية للقطاع أو مدير إدارة مختص بالنسبة للأشخاص التابعين للجهات العامة أو الخاصة الوطنية.

وتكون تأشيرة الدخول صالحة لمدة سنتين، وتخول حاملها الإقامة لمدة ستين يومًا من تاريخ الدخول في كل رحلة.¹³⁹

تأشيرة الإقامة

على كل أجنبي مُنح تأشيرة بالإقامة، أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول على بطاقة إقامة، وعلى الأجنبي إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتًا بشرط إعطاء صاحبها إيصالًا بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعًا لنوع الإقامة. ولا يسري حكم هذه المادة على الأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا على المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عامًا.¹⁴⁰

يسقط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.¹⁴¹

على كل أجنبي يغادر الأراضي الليبية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متوالية، أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك، وعليه عند العودة أيًا كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقًا لأحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته.¹⁴²

يجوز في أي وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبي وذلك في الأحوال الآتية:¹⁴³

أ. إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة.

ب. إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام.

ج. إذا خالف الشروط التي فرضت عليه عند منحه التأشيرة.

د. إذا زال السبب الذي مُنحت من أجله التأشيرة.

ويكون إلغاء التأشيرة أيًا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية.

139 - وقد أحسن المشرع في مد المدة حيث كانت في السابق لمدة 3 أشهر: المادة رقم 16 من قرار رقم (247) لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

140 - المادة رقم 13 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

141 - المادة رقم 14 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

142 - المادة رقم 15 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

143 - المادة رقم 16 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

تأشيرة إقامة العمل

تقسم تأشيرة الإقامة إلى ما يلي:¹⁴⁴

أ. إقامة العمل.

ب. إقامة من دون عمل ولغرض معين يحدد فيها.

تمنح تأشيرة الإقامة للعمل وفقاً للمدة التي تحدد بموجب إذن الاستخدام الذي يصدر طبقاً للتشريعات المنظمة لاستخدام الأجانب، أو بموجب عقد عمل صادر طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام العاملين بعقود، ويجوز تمديد هذه التأشيرة وفقاً للمدة التي تحدد بتجديد إذن أو عقد الاستخدام وبما لا يجاوز صلاحية مستند السفر.¹⁴⁵

مدة تأشيرة الإقامة

يجوز منح تأشيرة الإقامة للعمل ومن دونه لمدة خمس سنوات، وبما لا يجاوز صلاحية مستند السفر، وتجدد لنفس المدة وذلك للفئات الآتية:

- أ. من دخلوا ليبيا بصفة شرعية وأقاموا بها إقامة شرعية مدة عشر سنوات إقامة مستمرة دون انقطاع.
- ب. الطلبة الدارسون المقيدون بالجامعات أو بإحدى المؤسسات التعليمية في ليبيا كمتفرغين للدراسة، وتحدد صلاحيتها بالمدة المقررة للمرحلة الدراسية وبعد أقصى عشر سنوات.
- ج. الأجانب الذين تقتضي اعتبارات اقتصادية أو دولية مرتبطة بمصلحة ليبيا بقاءهم بالبلاد.
- د. أفراد الأسرة للفئات السابقة كالزوجة والأبناء القصر والبنات غير المتزوجات والوالدين والأشقاء وغيرهم ممن يعولهم قانوناً.
- هـ. زوجات المواطنين وأزواج المواطنات وأبنائهم من غير الليبيين.

تأشيرة التابعين للأجنبي

يكون لزوجة الأجنبي وأبنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه وأشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له.¹⁴⁶

تمنح تأشيرة الإقامة – بالتبعية – من دون عمل لأفراد أسرة الأجنبي المقيم، وكذلك لوالديه وأشقائه القصر إذا كان يعولهم ويقيمون معه، وتكون مدتها في حدود مدة الإقامة الممنوحة لمن يتبعونه، ويجوز تمديد التأشيرة تبعاً لتمديد تأشيرته، وذلك كله بما لا يتجاوز صلاحية مستندات سفرهم.¹⁴⁷

شروط تأشيرة الإقامة

تحدد الشروط والضوابط اللازمة لمنح تأشيرة الإقامة بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.¹⁴⁸

144 - المادة رقم 27 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

145 - المادة رقم 28 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

146 - المادة رقم 10 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

147 - المادة رقم 31 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

148 - المادة رقم 33 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

تُمنح بطاقة الإقامة للأجانب المتحصلين على تأشيرات بالإقامة، وتشتمل البطاقة على البيانات المثبتة لشخصية حاملها وصورته وتاريخ منح الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، وتصدر على النموذج المعد لذلك، ويقدم طلب الحصول على البطاقة على النموذج الخاص بذلك خلال شهر من تاريخ منحه الإقامة، وتستثنى من حملها الفئات الآتية: ¹⁴⁹

- أ. المرخص لهم بالإقامة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- ب. المرخص لهم بالإقامة بالتبعية للأجنبي مقيم ممن لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشر.

تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول لمدة الإقامة المحددة بها استناداً إلى تأشيرة الإقامة الممنوحة لحاملها، على أن تجدد كلما جددت الإقامة ولنفس المدة. ¹⁵⁰

تأشيرة العبور

تتمنح تأشيرة العبور للأجنبي الذي يطلب اجتياز الأراضي الليبية إلى أراضي دولة أخرى طبقاً للشروط الآتية: ¹⁵¹

- أ. أن يكون حائزاً لمستند سفر صحيح وساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويخول حامله العودة للبلد الذي أصدره.
- ب. أن يكون حاصلًا على تأشيرة دخول للبلد المقصود.
- ج. أن تكون ليبيا نقطة العبور إلى البلد الذي يقصده.
- د. أن يكون لديه ما يغطي نفقات مدة إقامته بليبيا وتذكرة سفر إلى البلد المقصود.

وتكون صلاحية هذه التأشيرة لمدة خمسة وأربعين يومًا من تاريخ منحها، وتخول حاملها حق الإقامة في ليبيا للمدة التي تحدد في التأشيرة، على ألا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الدخول.

ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن تمديد التأشيرة.

تأشيرة الخروج النهائية

تُمنح تأشيرة خروج صالحة لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد على ستين يومًا للأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة ويرغبون في مغادرة البلاد بصفة نهائية، ويشترط لإصدار هذه التأشيرة ما يلي: ¹⁵²

- أ. طلب الحصول على تأشيرة خروج على النموذج المعدّ لذلك.
- ب. موافقة جهة العمل على منح التأشيرة المطلوبة.
- ج. التأكد من عدم وجود موانع لمنح التأشيرة.
- د. إثبات ما يفيد تسديد الالتزامات المالية.

149 - المادة رقم 34 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

150 - المادة رقم 35 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

151 - المادة رقم 14 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

152 - المادة رقم 22 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم. كان النص السابق يستثنى من الشرط المنصوص عليه في البند (ج) المقيمين لغير العمل بالتبعية لأجنبي مقيم أو المقيمين لغرض الدراسة على نفقة المجتمع، وهو تحصيل حاصل.

تأشيرة الخروج والعودة

يتعين على الأجنبي الذي يطلب الحصول على تأشيرة بالخروج للتغيب مدة تزيد على ثلاثة أشهر تسليم بطاقة الإقامة ضمن مسوغات طلب التأشيرة مقابل إيصال بذلك، وعليه أن يطلب استرداد البطاقة عند عودته إذا كانت التأشيرة سارية المفعول، وذلك بعد اتخاذ إجراءات التسجيل.¹⁵³

يشترط لمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة ما يلي:¹⁵⁴

أ. تقديم طلب للحصول على التأشيرة على النموذج المعدّ لذلك.

ب. موافقة جهة العمل بالنسبة للمقيمين لغرض العمل.

ج. إثبات ما يفيد تسديد الالتزامات المالية.¹⁵⁵

د. التأكد من عدم وجود موانع تحول دون منح التأشيرة.

ويترتب على عدم عودة الأجنبي في المدة المحددة له في التأشيرة سقوط حقه في الإقامة المرخص له بها، مالم تمتد هذه التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها.¹⁵⁶

تُمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ منحها، وذلك للحاصلين على تأشيرة بالإقامة، ويجوز منحها لمدة أكثر وبما لا يتجاوز مدة الإقامة للفئات الآتية:¹⁵⁷

أ. إذا كان السفر لغرض الدراسة.

ب. إذا كان السفر لغرض العلاج شرط تقديم ما يثبت ذلك.

ويجوز للسفارات (للمكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي) الليبية ومكاتب التمثيل بالخارج أو ما في حكمها تمديد تأشيرة الخروج والعودة، كما يجوز تمديد لها لمن ذكرها بالبندين السابقين لمدة ستة أشهر إذا ما قدموا ما يثبت استمرار دراستهم أو علاجهم، وذلك كله في حدود صلاحية الإقامة الممنوحة لهم.¹⁵⁸

يجوز للسفارات (للمكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي العربية) ومكاتب التمثيل الليبية في الخارج وما في حكمها تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة لمدة أقصاها شهر واحد، وذلك بناءً على طلب من صاحب الشأن يبين فيه المبررات الداعية إلى التمديد، شريطة أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة له، وبمراعاة أن تكون إقامته سارية المفعول.¹⁵⁹

153 - المادة رقم 14 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

154 - الفقرة الأولى من المادة رقم 19 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

155 - كان النص في السابق "ج) إثبات ما يفيد تسديد الالتزامات المالية المستحقة على طالب التأشيرة للجهات العامة أو موافقة تلك الجهات على منح التأشيرة:" المادة رقم 20 من قرار رقم (247) لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

156 - الفقرة الثانية من المادة رقم 19 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

157 - الفقرة الأولى من المادة رقم 20 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

158 - الفقرة الثانية من المادة رقم 20 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

159 - المادة رقم 21 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

تُمنح بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو من يفوضه تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات للأجانب الحاصلين على الإقامة في ليبيا، وذلك لمدة لا تزيد على مدة الإقامة الممنوحة، وبالشروط الآتية: ¹⁶⁰

- أ. عدم وجود موانع تحول دون منح التأشيرة.
- ب. طلب يُقدم من صاحب الشأن موضحاً فيه الأسباب الداعية لحصوله على هذه التأشيرة.
- ج. موافقة جهة العمل.

منافذ الدخول والخروج

يكون الدخول إلى الأراضي الليبية أو الخروج منها من المنافذ التالية: ¹⁶¹ (يخضع تحديد هذه الأماكن لتغييرات عدة ويرجى الاطلاع على أحدث التعديلات بهذا الشأن).

أ- المنافذ البرية:

رأس أجدير - أمساعد - غدامس - ايسين ((غات)) - الثوم - العوينات الشرقية - وازن - السارة.

ب- المطارات الجوية المدنية:

مطار طرابلس العالمي - مطار بنينة الدولي - مطار سبها الدولي - مطار معيتيقة الدولي - مطار سرت الدولي - مطار غات الدولي.

ج- الموانئ البحرية:

ميناء طرابلس البحري - ميناء بنغازي البحري - ميناء قصر أحمد بمصراته - ميناء طبرق البحري - ميناء درنة البحري - ميناء زوارة البحري - ميناء الخمس البحري.

د- الموانئ النفطية:

ميناء رأس لا نوف النفطي - ميناء البريقة النفطي - ميناء الزويتينة النفطي - ميناء الحريقة النفطي - ميناء السدرة النفطي.

ويقتصر استعمال الموانئ النفطية على أغراض المهن ذات العلاقة بمجالات النفط والغاز.

يجوز بقرارات من مجلس الوزراء (أمانة اللجنة الشعبية العامة) إنشاء وتحديد أماكن أخرى لدخول الأراضي الليبية والخروج منها أو إلغاء أيٍّ من الأماكن المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك بناء على اقتراح من وزارة الداخلية (اللجنة الشعبية العامة للأمن العام). ¹⁶²

160 - المادة رقم 23 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم. وقد تم التخفيف عن النص السابق حيث كان يتطلب:

(أ) أن تتطلب طبيعة العمل لطالب التأشيرة ذلك.

(ب) موافقة مدير الشركة بالنسبة للعاملين بالشركات الأجنبية.

(ج) توصية من الجهة العامة التي لها علاقة بعمل الأجنبي.

(د) إثبات ما يفيد تسديد الالتزامات المالية المستحقة على طالب التأشيرة للجهات العامة أو موافقة تلك الجهات على منح التأشيرة.

(هـ) التأكد من عدم وجود موانع تحول دون منح التأشيرة.

161 - المادة رقم 1 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

162 - المادة رقم 2 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

لا يجوز دخول الأراضي الليبية والخروج منها إلا من الأماكن المحددة بالمادة (١) أو أية أماكن أخرى تُنشأ بموجب أحكام المادة (٢) من هذا القرار.¹⁶³

ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة ليبيا طرفاً فيها، **يكون دخول الأجانب إلى الأراضي الليبية بناء على تأشيرات دخول تُمنح لهم وفق أحكام هذا القرار.**¹⁶⁴

تأشيرة دخول جماعية

يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لعدد من الأشخاص مدرجين بمستند سفر جماعي كالفرق الرياضية والكشافة والرحلات السياحية والعلمية المنظمة تحت إشراف جهة معينة وذلك بالشروط الآتية:¹⁶⁵

- أ. ألا يزيد عدد المدرجين في مستند السفر الجماعي على خمسين شخصاً.
 - ب. أن تكون صلاحية المستند لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
 - ج. أن يقتصر منح هذه التأشيرة على الفرق (الرياضية - الفنية - الكشافة). والرحلات السياحية والعلمية والمنظمة تحت إشراف جهة معينة.
 - د. الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة العامة للجوازات والجنسية لمنح التأشيرة.
- وفي جميع الأحوال يجب استبعاد من تكون به موانع تحول دون منحه التأشيرة من مستند السفر.

رابعاً: نماذج ورسوم التأشيرات

نماذج التأشيرات

تُحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية السجلات والنماذج والبطاقات والاستمارات والإخطارات اللازمة، وتتولى الإدارة العامة طبعها وتوزيعها لمن يطلبها من الأفراد، وذلك بمقابل نقدي يرصد لهذا الغرض، ويحدد المقابل النقدي لكل من هذه النماذج والأوراق بقرار من مدير الإدارة المذكورة وبما لا يجاوز قيمة التكلفة.¹⁶⁶

يجوز لمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية التفويض في بعض الاختصاصات والصلاحيات المسندة له بموجب القانون 6 لسنة 1987 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك لرؤساء الإدارات والمكاتب والفروع والأقسام.¹⁶⁷

163 - الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

164 - الفقرة الثانية من المادة رقم 3 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

165 - الفقرة الثانية من المادة رقم 3 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

166 - المادة رقم 41 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

167 - المادة رقم 42 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

رسوم التأشيرات

تحدد رسوم التأشيرات وفقاً لما يلي: ¹⁶⁸

1. رسوم تأشيرات الخروج والعودة لعدة رحلات تُحدد على النحو التالي:
 - أ. (50) خمسون ديناراً للتأشيرة التي لا تزيد مدتها على ستة أشهر.
 - ب. (100) مائة دينارٍ للتأشيرة التي تزيد مدتها على ستة أشهر.
 2. تأشيرة دخول لعدة رحلات (100) مائة دينار.
 3. تأشيرة مرور (10) عشرة دينار.
 4. تمديد تأشيرة مرور (10) عشرة دينار.
 5. تأشيرة دخول للسياحة والزيارة، والالتحاق، والدراسة (١٥) خمسة عشر ديناراً.
 6. تمديد تأشيرة للسياحة والزيارة، والالتحاق، والدراسة (١٥) خمسة عشر ديناراً.
 7. منح التأشيرة في منفذ الدخول (100) دينار، ويستثنى من ذلك الداخلون لغرض السياحة فقط.
 8. تأشيرة إقامة للفئات المذكورة بالمادة (32) من هذه اللائحة (15) خمسة عشر ديناراً.
 9. تمديد تأشيرة الإقامة لفئات البند السابق (15) خمسة عشر ديناراً.
 10. تأشيرة دخول للعمل (50) خمسون ديناراً.
 11. تأشيرة دخول جماعية (10) عشرة دينار عن كل شخص.
 12. تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات للعمل (50) خمسون ديناراً.
 13. تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات دون عمل (20) عشرون ديناراً.
 14. تمديد تأشيرات إقامة بالعمل (50) خمسون ديناراً.
 15. تمديد تأشيرة إقامة دون عمل (20) عشرون ديناراً.
 16. تأشيرة خروج نهائي (20) عشرون ديناراً.
 17. تأشيرة خروج وعودة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (10) عشرة دينار.
 18. تمديد تأشيرة الخروج والعودة (10) عشرة دينار.
 19. رسوم استعجال (10) عشرة دينار.
 20. التسجيل خلال أسبوع (10) عشرة دينار.
 21. منح بطاقة الإقامة (10) عشرة دينار.
 22. تمديد صلاحية بطاقة الإقامة (10) عشرة دينار.
- وفي جميع الأحوال يراعى مبدأ المعاملة بالمثل** في إقرار هذه الرسوم وتحديد قيمتها والأشخاص الخاضعين لها والمعفيين منها.

168 - المادة رقم 39 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

الإعفاءات من الرسوم

يُعفى من دفع الرسوم المحددة بالمادة السابقة الفئات الآتية: ¹⁶⁹

- أ. الأبناء القصر المدرجون بجوار سفر الأجنبي.
- ب. ضيوف الدولة الذين يدعون لحضور لقاءات أو ندوات أو مؤتمرات أو ما في حكمها أو في زيارة رسمية.
- ج. المعقون بموجب اتفاقيات دولية.

خامساً: التزامات الأجانب

الالتزامات ربانة السفن والطائرات

يجب على ربانة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين على سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة، وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا بإذن كتابي من المكتب المذكور، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة، ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقياً، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه. ¹⁷⁰

الالتزامات العامة للأجنبي

لا يجوز منح تأشيرة دخول أو خروج للمدرجين بمستند السفر إلا في وجود صاحب المستند. ¹⁷¹

يجب على الأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون ما يلي: ¹⁷²

- أ. احترام النظم والقوانين النافذة في ليبيا.
- ب. التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله، وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
- ت. الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له، والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره.

الالتزامات من يأوي أو يسكن الأجنبي

على كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه، وذلك لأقرب مكتب جوازات أو نقطة أمن شعبي محلي، وذلك على النموذج المعد لذلك، ويجب على مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ أقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك. ¹⁷³

169 - المادة رقم 39 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم. كان النص السابق يعفي "الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الست عشرة سنة" وهو مصطلح أوسع من "الأبناء القصر" وينص على مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل: المادة رقم 38 من قرار رقم (247) لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم

170 - المادة رقم 4 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

171 - المادة رقم 26 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

172 - المادة رقم 8 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

173 - المادة رقم 9 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

وكذلك عند مغادرتهم له، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى جهة الجوازات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.¹⁷⁴

الالتزام بغرض التأشيرة

لا يجوز للأجنبي الذي رُخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن كتابي من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك.¹⁷⁵

مع مراعاة أحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم (6) لسنة 1987 المشار إليه، لا يجوز لمن دخل بتأشيرة دخول لغير العمل ممارسة أي عمل طيلة مدة إقامته في ليبيا، وعلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية ختم جميع مستندات السفر لتلك الفئات بعبارة (لا يجوز له العمل بأجر أو من دونه) واستثناءً من ذلك يجوز لتلك الفئات ممارسة العمل بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، وتسوية أوضاعها بالإدارة العامة للجوازات والجنسية لهذا الغرض.¹⁷⁶

على كل من يستخدم أجنبياً أن يقدم إقراراً بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبي بالعمل، وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة.¹⁷⁷

لا يجوز لمن مُنحت لهم التأشيرات للأغراض المحددة في المادة (4) من هذا القرار (رجال الأعمال المستثمرون، القادمون بناء على دعوته من جهة عامة، الدبلوماسيون) مخالفة شروط التأشيرة أو استخدامها لأغراض غير التي منحت من أجلها، ولمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أن تتخذ ما تراه من الوسائل القانونية لضبط المخالفات وإلغاء التأشيرات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها قانوناً بشأن مخالفة شروط منح التأشيرات.¹⁷⁸

تسجيل مكان إقامة الأجنبي

يتعين على كل أجنبي يدخل إلى البلاد ويقوم بها، أن يتقدم لأقرب جهة للجوازات للتسجيل من تاريخ دخوله. ويستثنى من ذلك القادمون لغرض السياحة ممن لا تزيد مدة إقامتهم على المدة المذكورة بالفقرة السابقة (سبعة أيام).¹⁷⁹

يجب على كل من يأوي أجنبياً أو يسكنهم لديه بأي صفة كانت، أن يبلغ خلال ثمانية وأربعين ساعة أقرب جهة للجوازات عن الأجانب المقيمين لديه، وكذلك عند مغادرتهم له، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى جهة الجوازات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.¹⁸⁰

174 - المادة رقم 38 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

175 - المادة رقم 11 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

176 - المادة رقم 43 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

177 - المادة رقم 12 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

178 - المادة رقم 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 2009 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.

179 - المادة رقم 37 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

180 - المادة رقم 38 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

متطلبات الظروف الاستثنائية

يجوز بعد موافقة مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية تسوية وضع من يضطرون لظروف القاهرة إلى دخول البلاد من غير المنافذ الشرعية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة.¹⁸¹

يجوز منح تأشيرة خروج وعودة للذين لم يتمكنوا من الحصول على الإقامة، على أن يسوى وضعهم بعد العودة، شريطة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ولمبررات يقبلها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.¹⁸²

سادساً: الممنوعون من الدخول إلى ليبيا أو مغادرتها

الممنوعون من الدخول

لا تمنح تأشيرات دخول للأجانب من الفئات التالية:¹⁸³

- أ. الذين صدرت قرارات بإبعادهم طبقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم (6) لسنة 1987 المشار إليه.
- ب. الذين يثبت قطعياً أن لهم علاقة بالإجرام أو الإرهاب الدولي أو التهريب، أو ينتمون لمنظمات أو هيئات معادية للحرية.
- ج. الذين يحملون مستندات سفر صادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني.

الممنوعون من الخروج

يُمنع خروج الأجانب من الفئات التالية:¹⁸⁴

- أ. الذين تطلب جهات قضائية مختصة كتابياً منعهم من الخروج.
- ب. الذين يثبت أن مغادرتهم للبلاد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو الاقتصاد الوطني.

181 - المادة رقم 45 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

182 - المادة رقم 24 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

183 - المادة رقم 4 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم. كان النص السابق - المادة رقم 4 من قرار رقم (247) لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم - يطلق المنع ليس فقط على من يحمل مستندات سفر دولة الاحتلال بل أيضاً على من دخل دولة الاحتلال "ج" الذين يحملون مستندات سفر صادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني بفلسطين المحتلة أو يثبت دخولهم إليها".

184 - المادة رقم 5 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

أسباب المنع وبيانات الممنوعين

يتعين على الجهات ذات العلاقة بمنع دخول الأجانب أو خروجهم، موافاة الإدارة العامة للجوازات والجنسية بأسباب المنع وبيانات كاملة عن المطلوب منعه من الدخول أو الخروج تتضمن ما يلي: ¹⁸⁵

أ. أ- الاسم كاملاً مع اللقب، باللغتين العربية واللاتينية حسب جنسية المراد منعه.

ب. ب- الجنسية.

ج. ج- المهنة.

د. د- مكان وتاريخ الميلاد.

هـ. هـ- رقم مستند السفر وتاريخ ومكان صدوره وانتهاء صلاحيته.

و. و- العلامات المميزة وصورة شخصية للمعني.

على الجهات التي طلبت المنع مراجعة قيوداتها سنوياً وإخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية باستمرار المنع من عدمه، ويترتب على عدم الالتزام بذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع المنع وفقاً لما تراه الإدارة العامة للجوازات والجنسية. ¹⁸⁶

قوائم الأجانب الممنوعين من الدخول أو الخروج

تعد قوائم بأسماء الأجانب الممنوعين من الدخول أو الخروج باللغة العربية، وتكتب الأسماء بالحروف اللاتينية مرتبة أبجدياً، ويجب أن تشمل القوائم على كافة البيانات المميزة للشخص المقصود، وتوزع نسخها على منافذ الدخول والخروج والمكاتب الشعبية. ¹⁸⁷

ويكون الإدراج بقوائم المنع بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية، وتعتبر القوائم ذات صبغة سرية يحظر تداولها. ¹⁸⁸

185 - المادة رقم 6 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

186 - المادة رقم 7 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

187 - المادة رقم 8 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

188 - المادة رقم 8 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

المبحث الثاني الأحكام الخاصة بأغراض معينة

أولاً: العمل في قطاع النفط

إنشاء مكتب مختص وتحديد اختصاصاته

تم إنشاء مكتب يُسمى **"مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب العاملين بقطاع النفط"** يكون تابعاً من النواحي الفنية والإدارية والمالية للإدارة العامة للجوازات والجنسية بوزارة الداخلية بأمانة العدل، على أن يكون مقره بالمؤسسة الوطنية للنفط.¹⁸⁹ ويتبع المكتب حالياً وزارة الداخلية وليس العدل.

يتولى رئاسة المكتب أحد الضباط بالإدارة العامة للجوازات والجنسية، ويصدر بتسميته قراراً من وزير الداخلية، ويكون به مندوبون على سبيل التفرغ عن كل من أمانة الخدمة العامة والمؤسسة الوطنية للنفط، ويعاون المكتب في أداء أعماله عددٌ من العاملين بكل من الإدارة العامة للجوازات والجنسية والمؤسسة الوطنية للنفط، يتولى ترشيح كل منهم الجهة التي يتبعها.¹⁹⁰

وقد تم تعديل قرار اللجنة الشعبية لسنة 79 بشأن دخول وإقامة وخروج المستخدمين في قطاع النفط، وذلك بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1980 بإضافة اختصاص للمكتب وهو **"يتولى رئيس مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط الاختصاصات المعهودة لمدير الإدارة العامة لشؤون الأمن"** الواردة في القرار بشأن تنظيم إجراءات الحصول على التصاريح لدخول المناطق النفطية.¹⁹¹

أهداف المكتب

يهدف المكتب إلى تسهيل دخول وإقامة المستخدمين الأجانب العاملين في قطاع النفط في ليبيا، وخروجهم منها خروجاً نهائياً أو بقصد العودة، وما يتعلق بذلك من إجراءات تتطلبها أحكام التشريعات النافذة، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والجنسية:¹⁹²

أ) منح بطاقات مؤقتة للمستخدمين الأجانب الذين يستقدمون للعمل بقطاع النفط، وذلك فور دخولهم إلى البلاد، على أن يثبت في هذه البطاقات اسم المستخدم وسنه ومكان ميلاده ورقم جواز سفره وتاريخ دخوله إلى البلاد، وطبيعة عمله والجهة التي قدم للعمل معها، كما يدرج بهذه البطاقة أسماء أفراد أسرته المرافقين له في حالة تواجدهم.

189 - المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط وتعديلاته..

190 - المادة رقم 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط وتعديلاته.

191 - قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1980 بتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط وتعديلاته.

192 - المادة رقم 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط وتعديلاته.

وتخول هذه البطاقة حاملها حق الالتحاق بموقع العمل ومباشرته، وتقوم مقام تأشيرة الإقامة المؤقتة لغرض العمل إلى حين إصدارها وفقاً لحكم الفقرة التالية.

(ب) إصدار تأشيرات الإقامة المؤقتة بقصد العمل وفقاً للأوضاع والشروط المحددة قانوناً، وبعد استيفاء المستندات والبيانات اللازمة، على أن يكون إصدار تلك التأشيرات من قبل المكتب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ دخول الأجنبي، وعلى أن تمتد صلاحيتها إلى أجل أقصاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد لا تتجاوز السنة كل مرة.

(ج) إصدار تأشيرات خروج وعودة للمستخدمين الأجانب من العاملين بقطاع النفط، وذلك لعدة رحلات، على أن تكون تلك التأشيرة صالحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وأن يتم إصدارها بناءً على توصية من المؤسسة الوطنية للنفط.

سلطات المكتب

يجوز للمكتب مخاطبة سفارات وقنصليات دولة ليبيا بالخارج برقياً، بقصد طلب منح تأشيرة دخول إلى دولة ليبيا لغرض العمل في مجال النفط لمستخدم أو أكثر من الأجانب، وذلك بناءً على ما يكون لدى المكتب من مستندات تتعلق بعمل المستخدم بدولة ليبيا، كعقود العمل أو وثائق الاتفاق الأولية، ويتعين على السفارة أو القنصلية في هذه الحالة أن تمنح التأشيرة المطلوبة دون إبطاء، ولا يخل هذا الحكم باختصاص سفارات وقنصليات الدولة الليبية في الخارج، بإصدار التأشيرات في غير هذه الحالة وفقاً لأحكام التشريعات القائمة.¹⁹³

تتولى رقابة الجوازات بمنافذ الدخول والخروج تسهيل إجراءات دخول الأجانب من المستخدمين للعمل في قطاع النفط مع المؤسسة الوطنية للنفط أو إحدى الشركات النفطية، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب ومختلف الأجهزة العامة العاملة بالمطار أو الميناء من جهة، ومع ممثلي الشركات النفطية المخصصين لهذا الغرض من جهة أخرى.¹⁹⁴

يكون للمكتب أن يقرر وفقاً لما يراه، **منح أذن عمل للمستخدمين الأجانب من العاملين في قطاع النفط، وترفق هذه الأذن بتأشيرات الإقامة الممنوحة من قبل المكتب، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، وتقوم مقام ترخيص العمل المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم (58) لسنة 1970م المشار إليه.**¹⁹⁵

يصدر المكتب للمستخدم الأجنبي في قطاع النفط من العاملين مع المؤسسة الوطنية للنفط أو إحدى الشركات النفطية، تأشيرة خروج وعودة أو **تأشيرة خروج نهائي وذلك بشرط أن تقدم المؤسسة أو الشركة التي يعمل لحسابها رسالة تتعهد فيها باستعادها لدفع أية مصاريف أو مستحقات لم يجر دفعها من قبل صاحب الشأن، سواء تعلقت بالتسوية الضريبية أو رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز والهواتف، وغير ذلك من المطالبات المالية المستحقة قانوناً للجهات العامة.**¹⁹⁶

193 - المادة رقم 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط وتعديلاته.

194 - المادة رقم 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط وتعديلاته.

195 - المادة رقم 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط وتعديلاته.

196 - المادة رقم 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط وتعديلاته.

تسري أحكام هذا القرار على المستخدمين من غير الليبيين من العاملين في مجال النفط، مع المؤسسة الوطنية للنفط أو إحدى الشركات العاملة في قطاع النفط.¹⁹⁷

ثانيًا: الدخول بغرض التجارة والاستثمار:

ممارسة التجارة للأجانب

يجيز القانون الليبي للأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، المساهمة في الشركات.¹⁹⁸ ولا تجوز مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة المشتركة طيلة مدتها عن 49%، ويجوز زيادة النسبة بقرار من وزير الاقتصاد لاعتبارات معينة إلى 60%.¹⁹⁹

للشركات الأجنبية فتح فروع لها في ليبيا بعد أخذ إذن وزير الاقتصاد في مجالات معينة وبشروط معينة.²⁰⁰

يجوز للأجانب تأسيس وامتلاك مشروع استثماري تحت قانون الاستثمار رقم (9) 2010 م بنسبة تصل 100 % من رأسمال وملكية المشروع، أو جواز المشاركة مع ليبي بأي نسبة.

الاستيراد والتصدير

شروط القيد بسجل المصددين والمستوردين: يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في سجل المصددين والمستوردين - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أن يكون متمتعًا بالجنسية الليبية.²⁰¹

حرية الاستيراد والتصدير: لا تخضع السلع والبضائع المسموح بتصديرها أو استيرادها للحصول على ترخيص أو إذن مسبق، على أن يتم التصدير والاستيراد وفقًا للإجراءات المصرفية المعمول بها، وأن يكون المصدر أو المورد مقيمًا بسجل المصددين والمستوردين.²⁰²

جواز اصطحاب الأمتعة الشخصية: يجوز اصطحاب الأمتعة الشخصية عند مغادرة ليبيا، بما في ذلك السلع والبضائع المعمرة ووسيلة النقل الشخصي باستثناء السلع والبضائع المدعومة، وتلك المحظور أو المقصور تصديرها أو استيرادها.²⁰³

الاستثمار للأجانب

يتمتع المستخدمون الأجانب المستقدمون من الخارج بالحق في تحويل مرتباتهم وأجورهم وأي مزايا أخرى تمنح لهم في إطار المشروع الاستثماري إلى الخارج، كما يتمتعون بالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق

197 - المادة رقم 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط وتعديلاته.

198 - المادة 375 من القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.

199 - المادة 3 من قرار وزير الاقتصاد رقم (207) لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا.

200 - المادة 7 من قرار وزير الاقتصاد رقم (207) لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا.

201 - المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.

202 - المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.

203 - المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.

بأغراضهم الشخصية وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.²⁰⁴

مع الأخذ في الاعتبار أن أحكام قانون الاستثمار لا تسري على الأموال والاستثمارات الأجنبية والوطنية في قطاع النفط والغاز.²⁰⁵

تعمل الجهات الإدارية على توفير خدمة الشباك الواحد لتمكين المستثمرين من الحصول على التراخيص والموافقات والخدمات اللازمة في سهولة ويسر. وليس لدينا معلومات هل أنشئت هذه الخدمة وهل هي مفعلة على أرض الواقع.²⁰⁶

يتمتع المشروع الاستثماري بالعديد من الإعفاءات الجمركية والضريبية بهدف تشجيع الاستثمار.²⁰⁷

للمستثمر – الوطني والأجنبي - الحق فيما يلي:²⁰⁸

- فتح حسابات لصالح مشروعه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى أحد المصارف العاملة بالدولة.
- الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية وفقاً للتشريعات النافذة
- إعادة تصدير رأس المال الأجنبي المستثمر في حالة انتهاء مدة المشروع أو تصفيته أو بيعه آلياً أو جزئياً.
- إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ وروده، إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.
- تحويل صافي الأرباح السنوية الموزعة والعوائد التي يحققها رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع
- استخدام العمالة الأجنبية حين لا يتوفر البديل من الوطنيين.
- منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مدة بقاء المشروع، ومنح تأشيرة خروج وعودة متعددة الرحلات.

تحدد رسوم مقابل فتح أو تمديد فتح فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية على النحو التالي:²⁰⁹

- فتح فرع شركة أجنبية لمدة سنة (20.000) عشرون ألف دينار.
- تمديد مدة فتح فرع شركة أجنبية (10.000) عشرة آلاف دينار عن كل سنة.
- فتح مكتب تمثيل شركة أجنبية (10.000) عشرة آلاف دينار.
- تمديد مدة مكتب التمثيل (5.000) خمسة آلاف دينار.

ومن الأحكام ذات الصلة – ربما تكون غير ذات جدوى الآن – أنه يؤذن لأجهزة استثمار مياه النهر الصناعي العظيم بإبرام اتفاقات مشاركة مع مستثمرين أجانب لإدارة وتشغيل المواقع المقترحة للاستثمار الأجنبي، وحسب البرنامج الزمني المقرر لكل موقع. وتسري على الطرف الأجنبي في اتفاقات المشاركة التي يتم إبرامها أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المشار إليه (وبالطبع التشريعات المعدلة له).²¹⁰

204 - المادة 13 من القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار.

205 - المادة 27 من القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار.

206 - الفقرة 5 من المادة رقم 6 من القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار.

207 - المادة 10 من القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار.

208 - المادة 12 من القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار.

209 - المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العام رقم 228 لسنة 2009 بشأن تقرير أحكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة.

210 - قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 2002 بشأن الإذن لأجهزة استثمار مياه النهر الصناعي العظيم بإبرام اتفاقات مشاركة مع مستثمرين أجانب.

مجالات عمل الشركات الأجنبية

اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار (2006/11/14)، تكون مزاولة النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب في ليبيا لتنفيذ المشروعات العامة والإنتاجية أو القيام بأعمال المقاولات العامة وأعمال البناء والتشييد في المجالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، من خلال المشاركة مع إحدى أدوات النشاط الاقتصادي الوطنية العامة أو الأهلية في مجال تخصصها وذلك بتأسيس شركات مساهمة مشتركة وفقًا للتشريعات النافذة.²¹¹

يراعى أن يكون من شأن المشروعات والأعمال التي يتم مزاومتها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب وفقًا للمادة السابقة، نقل التقنية أو تشغيل العمالة الوطنية أو تدريبها وتأهيلها أو القيام باستثمارات مشتركة في المجالات الآتية:²¹²

- مجال المقاولات والأعمال المدنية بما في ذلك نشاط البناء والتشييد.
- مجال الكهرباء.
- الخدمات النفطية (في مجالات التموين والصيانة والنقل والتجهيزات وخدمات الآبار وتصنيع المواد اللازمة لأعمال الحفر والاستكشاف).
- مجال المواصلات والاتصالات.
- مجال الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

وتسري أحكام المادة (1) من هذا القرار، على كافة الأعمال والمشروعات القائمة وقت صدوره عدا المشروعات المتعاقد بالفعل على تنفيذها مع شركات أجنبية في تاريخ العمل بهذا القرار، والتي يستمر تنفيذها وفقًا للعقود المبرمة بشأنها.

استثناء من أحكام المادة (1) من هذا القرار، يجوز التعاقد على تنفيذ المشروعات ذات الطبيعة الخاصة من حيث موقعها أو مواصفاتها أو متطلبات تنفيذها، بناء على إذن يصدر بذلك من أمانة اللجنة الشعبية العامة.²¹³

تكون مزاولة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب في ليبيا للنشطة الاقتصادية الأخرى في مجالات المهن والحرف والاستثمار في مجالات الخدمات والإنتاج، وفقًا للنظم والقواعد المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في شأن تلك الأنشطة بما في ذلك الأحكام الواردة بالتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية، والقانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر. المشار إليهما.²¹⁴

تُمنح الشركات المشتركة التي يتم تأسيسها تنفيذًا لأحكام المادة (1) من هذا القرار المزايا والحوافز المقررة للشركات الوطنية، وعلى الأخص ما يلي:²¹⁵

-
- 211 - المادة 1 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 443 لسنة 2006 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في ليبيا.
- 212 - المادة 2 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 443 لسنة 2006 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في ليبيا.
- 213 - المادة 3 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 443 لسنة 2006 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في ليبيا.
- 214 - المادة 4 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 443 لسنة 2006 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في ليبيا.
- 215 - المادة 5 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 443 لسنة 2006 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في ليبيا.

- حق الانتفاع بالأراضي وإقامة المصانع والورش اللازمة.
 - الحصول على التسهيلات المالية والائتمانية من المصارف.
 - استجلاب العمالة غير الوطنية بما يخدم مشروعاتها في الأعمال والمهن التي لا يمكن شغلها بعناصر ليبية.
- لا تخل أحكام هذا القرار بفتح مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية بليبيا وفقًا لقرار أمانة اللجنة الشعبية رقم (89) لسنة 1374 و.ر. المشار إليه.²¹⁶

تسري على العاملين الوطنيين بالشركات الأجنبية والمشاركة أحكام المعاملة المالية المقررة لغير العاملين الوطنيين بتلك الشركات.²¹⁷

يضاف نشاط "البناء والتشييد" للأنشطة التي يؤذن للشركات الأجنبية بمزاوتها في ليبيا وفق شروط معينة.²¹⁸ ويجوز للقطاعات التعاقد على تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى في مجالات البناء والتشييد مع الشركات الأجنبية، ويعتبر الإذن الصادر عن أمانة اللجنة الشعبية العامة بالتعاقد بمثابة إذن لتسجيل الشركة المعنية لدى الجهات ذات العلاقة لغرض تنفيذ المشروع المتعاقد عليه.²¹⁹

المناطق الاقتصادية الخاصة

تُنشأ منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة تسمى (منطقة تنمية وتطوير زواره - رأس أجدير) وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة (على أن تشمل المنطقة جزيرة فروة) وإدارة المنطقة فتح مكاتب لها داخل وخارج ليبيا. ويجوز أن تُنشأ بقرار من اللجنة الشعبية العامة مناطق استثمار حرة أخرى تتوفر بها نفس مقومات المنطقة المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك لأغراض التنمية المكانية، وتسري على هذه المناطق أحكام هذا القانون وتستفيد من المزايا الواردة به ويشار إليها جميعًا (بالمنطقة).²²⁰

تهدف المنطقة إلى وضع بيئة استثمارية متميزة، تتمكن من منافسة المناطق الاقتصادية المماثلة في العالم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنميتها، من خلال نموذج ينظم العلاقات القانونية بين أجهزة الدولة المختصة وبين المنطقة والمستثمرين، بأحدث ما توصل إليه العالم من معايير للتميز، سواء في الجوانب الإدارية أو الفنية أو الإنتاجية أو المهنية أو البشرية.²²¹

توحيد صلاحيات الإدارة والإشراف على المنطقة في جهة واحدة، تختص دون غيرها بوضع نظم متطورة للإدارة والرقابة والصرف على المشروعات التنموية والاستثمارية تتسم بالمرونة والشفافية والحسم، بما في ذلك نظم دخول الأجانب للمنطقة وخروجهم منها وإصدار التراخيص والرقابة الصناعية والبيئية ونظام العاملين والتأمينات والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.²²²

216 - المادة 6 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 443 لسنة 2006 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في ليبيا.

217 - المادة 7 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 443 لسنة 2006 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في ليبيا.

218 - المادة 1 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 302 لسنة 2006 بشأن إضافة نشاط للأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاوتها في ليبيا.

219 - المادة 3 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 302 لسنة 2006 بشأن إضافة نشاط للأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاوتها في ليبيا.

220 - المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2010 بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زواره رأس أجدير وبعض المناطق الأخرى.

221 - المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2010 بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زواره رأس أجدير وبعض المناطق الأخرى.

222 - المادة 3 من القانون رقم 14 لسنة 2010 بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زواره رأس أجدير وبعض المناطق الأخرى.

للمستثمر الأجنبي في المنطقة الاستفادة من مرافق البنية الأساسية القائمة بها أو التي تنفذها المنطقة نظير مقابل يتم تحديده من قبل المنطقة أو الجهة التي تفوضها المنطقة بإدارة مرافق البنية التحتية بالمنطقة وفقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز للمستثمرين (وطنيين وأجانب) القيام بتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل واستثمار مرافق البنية الأساسية بالمنطقة وفق اتفاق خاص تبرمه المنطقة أو إحدى الجهات التابعة لها مع المستثمرين.²²³

اللغة الرسمية في المنطقة هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ولا يدخل هذا الحكم بالحق في استخدام اللغات العالمية الأخرى من قبل المستثمرين والمقيمين في المنطقة.²²⁴

يجوز أن تُنشأ في المنطقة محاكم جزئية وابتدائية واستئناف أو متخصصة حسب الاقتضاء، تتولى النظر في كافة المنازعات في المنطقة، كما يجوز للمنطقة تأسيس مركز تحكيم.²²⁵

تكون العملة الليبية هي العملة الرسمية للمنطقة، وتسري السياسات النقدية الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة في الحدود التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح والضوابط التي تصدرها المنطقة بالخصوص.²²⁶

تُعفى المنطقة والجهات التابعة لها، والعاملون بها أو بالجهات التابعة لها أو الخاضعة لإدارتها أو إشرافها، والأشخاص الطبيعيين والاعتبارية العامة والخاصة المتعاقدون معها لتقديم خدمات داخل المنطقة، وكذلك المستثمرون والمقيمون داخل حدود المنطقة، من جميع الضرائب والرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة بالدولة، وكذلك الضرائب ذات الأثر المماثل أيا كان نوعها، كما تُعفى من الضرائب والرسوم كافة التصرفات والمعاملات والأوراق والأصول والمبادلات والتحويلات التي تتم داخل حدود المنطقة، ولا يخل هذا الإعفاء بحق المنطقة أو الجهات التي تقدم خدمات أو تسهيلات في المنطقة من تحصيل مقابل لتلك الخدمات أو التسهيلات.²²⁷

استثناءً من الأحكام المتعلقة بالتملك، يكون للمستثمرين والمطورين والمقيمين الأجانب بالمنطقة الحق في تملك حق الانتفاع بالأراضي الفضاء داخل حدود المنطقة، ولهم الحق في إقامة المباني والمنشآت عليها، كما لهم الحق في تملك العقارات المقامة بالمنطقة دون أن يمتد ذلك إلى تملك الأراضي المقامة عليها، ويكون ذلك بناءً على موافقة المنطقة ووفقاً للشروط والضوابط التي تضعها بالخصوص.²²⁸

نظم القانون - رقم 14 لسنة 2010 بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زواره رأس أجدير وبعض المناطق الأخرى - العديد من الأحكام المتعلقة بإدارة المنطقة والرقابة على أنشطتها يمكن الرجوع إليها بالتفصيل.

التحكيم والصلح في منازعات الاستثمار

يُعرض أيّ نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة، إما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضده الدولة، على المحاكم المختصة في الدولة، إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الدولة والدولة التي ينتمي إليها المستثمر، أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفاً فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم، أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم.²²⁹

223 - المادة 4 من القانون رقم 14 لسنة 2010 بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زواره رأس أجدير وبعض المناطق الأخرى.
224 - المادة 5 من القانون رقم 14 لسنة 2010 بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زواره رأس أجدير وبعض المناطق الأخرى.
225 - المادة 8 من القانون رقم 14 لسنة 2010 بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زواره رأس أجدير وبعض المناطق الأخرى.
226 - المادة 16 من القانون رقم 14 لسنة 2010 بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زواره رأس أجدير وبعض المناطق الأخرى.
227 - المادة 21 من القانون رقم 14 لسنة 2010 بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زواره رأس أجدير وبعض المناطق الأخرى.
228 - المادة 26 من القانون رقم 14 لسنة 2010 بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زواره رأس أجدير وبعض المناطق الأخرى.
229 - المادة رقم 57 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 499 لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار.

ثالثاً: الأحكام ذات الصلة بالمقيمين في قانون الجمارك

إنشاء المستودعات

يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة تحت الرقابة الجمركية المستمرة أثناء تعليق الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون، وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين: ²³⁰ وهي إما "المستودع العام: وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير". أو المستودع الخاص: وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص بتخزينها فيه، **ولا يمنح الترخيص بإقامة المستودعات الخاصة إلا للأشخاص المقيمين في الدولة".**

الإدخال المؤقت للبضائع

مع عدم الإخلال بنظم الاستيراد، يجوز الإدخال المؤقت للبضائع في الحالات الآتية: ²³¹

- المعدات اللازمة لإجراء التجارب والاختبارات العملية والعلمية والصناعية والزراعية.
- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض والمهرجانات وما يماثلها.
- الأوعية والغلافات والعبوات الفارغة الواردة لملئها بالسلع، لغرض إعادة تصديرها فارغة أو مملوءة.
- العينات التجارية ذات القيمة، والتي تُستورد بقصد العرض التجاري.
- المعدات المهنية.
- البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
- الأجهزة الخاصة للتركيب أو الاختبار أو التشغيل التجريبي أو التحكم أو الصيانة أو التصليح للمعدات.
- أجهزة الصحافة وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة التصوير السينمائي.
- البضائع المستوردة لأغراض سياحية أو رياضية أو للإغاثة أو لأغراض إنسانية أخرى.
- الآلات والأجهزة وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.
- الآلات والمعدات والآليات والسيارات ذات الاستعمال الخاص والشاحنات ومنصات الحفر العائمة والقاطرات لتنفيذ مشاريع بالدولة.
- وسائل النقل التجاري أو الشخصي.
- الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من الأمين.

ويُعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة، أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت، **ويجب أن تكون البضائع ملكاً لشخص غير مقيم بالدولة. ²³²**

رابعاً: الأحكام ذات الصلة بالهجرة في قانون المحاماة

حق المحامي الأجنبي في الترافع أمام المحاكم الليبية

يحق للمحامي غير الليبي الترافع أمام الدرجة المقابلة لدرجته المقررة في بلاده في قضية معينة بإذن خاص من نقيب المحامين، وذلك بالتعاون مع محام ليبي مقبول للترافع أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بشرط المعاملة بالمثل. ²³³

230 - المادة رقم 120 من القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك.

231 - الفقرة 1 من المادة رقم 143 من القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك.

232 - الفقرة 2 من المادة رقم 143 من القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك.

233 - الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن المحاماة.

إلزام الشركات الأجنبية بالاستعانة بمحام ليبي

تلتزم الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا قبل أن تباشر أي نشاط لها الاستعانة بمحام ليبي لا تقل درجة ترافعه عن محاكم الاستئناف، ويسري هذا الحكم طيلة فترة ممارسة نشاطها في ليبيا.²³⁴

المساعدة القضائية

يكلف رئيس فرع نقابة المحامين أحد المحامين بالحضور والمرافعة عن المعني في الحالات التالية: 1- طلب إحدى المحاكم في دعاوى الجنايات وغيرها بتكليف محام للدفاع عن المتهم.²³⁵ وهو حكم يستفيد منه المتهم سواء كان أجنبيًا أو وطنيًا.

خامسًا: الدخول بغرض السياحة

ينظم الدخول بغرض السياحة "قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (355) لسنة (2009) بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة".

التأشيرات السياحية

يكون دخول السياح إلى ليبيا في شكل فردي وجماعي بموجب تأشيرات سياحية تصدر عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وتُمنح - حسب الطلب - بمنافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية المعتمدة، ومن المكاتب الشعبية أو مكاتب الأخوة بالخارج. وتكون التأشيرة صالحة لمدة شهر، ويجوز عند الاقتضاء تمديد مدتها قبل انتهائها مرة واحدة، ولنفس المدة بعد التأكد من عدم وجود موانع تحول دون ذلك.²³⁶

تُمنح تأشيرة الدخول لأغراض السياحة المشار إليها بالمادة السابقة بناءً على طلب السواح بصفة مباشرة، أو عن طريق الشركات أو التشاركيات أو مكاتب الخدمات السياحية المأذون لها بمزاولة النشاط السياحي التي يدخل السائح عن طريقها. ويجب أن تكون للشركات والتشاركيات ومكاتب الخدمات في المجال السياحي وما في حكمها القدرة المالية الكافية لتحمل بما تقتضيه مسؤوليتها القانونية عن استضافة السواح والقيام بشؤونهم. ولا يجوز أن تمنح تأشيرة الدخول لأغراض السياحة للسياح القادمين إلى ليبيا إلا بمراعاة توفر الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.²³⁷

شروط منح التأشيرات السياحية

يشترط لمنح السائح تأشيرة الدخول لغرض السياحة وفق أحكام هذا القرار ما يلي:²³⁸

- أن يكون السائح حائزًا لمبلغ مالي لا تقل قيمته عن (1000) ألف دولار، أو ما يعادله بإحدى العملات القابلة للتحويل لتغطية مصروفات إقامته، أو أن تكون لديه بطاقة ائتمان سارية المفعول صادرة عن إحدى مؤسسات الائتمان الدولية، وفي جميع الأحوال لا يعفى شرط حيازة المبلغ المذكور من سداد الرسوم المقررة على منح

234 - الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن المحاماة.

235 - الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن المحاماة.

236 - المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (355) لسنة (2009) بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة.

237 - المادة رقم 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (355) لسنة (2009) بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة.

238 - المادة رقم 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (355) لسنة (2009) بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة.

التأشيرات بموجب التشريعات النافذة، كما أن شرط حيازة المبلغ يظل قائما ولو كان السائح معفيًا من الحصول على التأشيرة.

■ أن تقوم الشركات أو التشاركيات أو مكاتب الخدمات السياحية التي قدم السائح عن طريقها بتقديم تعهد مكتوب إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتحويل المبالغ اللازمة لتغطية مصروفات السواح القادمين عن طريقها إلى ليبيا عن مدة إقامتهم بالبلاد، وبعدم الاحتفاظ بتلك المبالغ في حساباتها بالخارج.

ولا يجوز إصدار موافقات جديدة لمنح تأشيرة سياحية لمقدم التعهد إلا بعد تقديم إفادة عن طريق أحد المصارف العاملة في دولة ليبيا ، تثبت إتمام التحويلات المصرفية عن الموافقة أو الموافقات السابقة.

الالتزام بغرض التأشيرات السياحية

لا يجوز لأدوات مزاولة النشاط السياحي والسياح مخالفة شروط التأشيرة أو استخدامها في غير الأغراض التي منحت من أجلها، ولمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اتخاذ ما يلزم قانونًا لضبط التصرفات المخالفة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفين، وفي حالة المخالفة يتم وقف نشاط أداة مزاولة النشاط السياحي المسؤولة عن المخالفة لمدة شهر في المرة الأولى، فإذا عادت لارتكاب المخالفة، جاز سحب الترخيص الصادر بمزاولة النشاط السياحي لمدة ستة أشهر وإذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة يتم سحب الترخيص نهائيًا بقرار من الجهة المانحة له.²³⁹

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القرار، **إذا تبين استخدام التأشيرة السياحية في غير الغرض الممنوحة من أجله أو إذا تجاوزت مدة إقامة حاملها ثلاثة أشهر يُفرض على حامل التأشيرة دفع رسم قدره (500) خمسمائة دينار ليبي وفقًا لقرار مجلس الوزراء - اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 1377 و.ر. المشار إليه.**²⁴⁰

يستثنى القادمون لأغراض السياحة وفقًا لأحكام هذا القرار من حكم الفقرة "ج" من المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 المضافة بمقتضى قرار مجلس الوزراء - اللجنة الشعبية العامة رقم (1063) لسنة 1375 و.ر. المشار إليه.²⁴¹

239 - المادة رقم 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (355) لسنة (2009) بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة.

240 - المادة رقم 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (355) لسنة (2009) بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة.

241 - المادة رقم 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (355) لسنة (2009) بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة.

المبحث الثالث الأحكام الخاصة بفئات معينة

أولاً: الفئات المستثناة

لا تسري أحكام هذا القانون (القانون رقم 6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها) **على الفئات الآتية:**²⁴²

- **أعضاء السلك السياسي والقنصلي** ومن في حكمهم المعتمدين في دولة ليبيا، ما داموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل.
- **المعفون بموجب اتفاقيات دولية** تكون ليبيا طرفاً فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات.
- **المعفون بإذن خاص من اللجنة الشعبية العامة** لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية.
- **العاملون بالسفن والطائرات القادمة** إلى ليبيا حاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها، على أن يتم التأشير على تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الإقامة أو المغادرة، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الإقامة إلا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة.
- **ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالأراضي الليبية**، الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة في النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة.

ثانياً: توظيف الوظائف

نسب العمالة الوطنية وشروطها

تضع وزارة العمل والتأهيل في شأن العمالة الأجنبية الضوابط الآتية:²⁴³

- **تحديد الحد الأدنى لنسب استخدام العمالة الوطنية بمختلف مواقع العمل**، ومراجعة هذه النسب بصورة دورية بمراعاة مخرجات التعليم والتدريب الوطنية.
- **تحديد المهن التي يجوز شغلها بالعمالة الأجنبية والتي يحظر استخدامها فيها.**
- **منح الأذن لاستجلاب العمالة الأجنبية بمراعاة النسب المقررة في هذا الشأن**، على أن يصدر منح الإذن باستجلاب العمالة لصالح الجهة صاحبة المشروع، متضمنًا الأعداد المطلوب استجلابها وتخصصاتها وبلد الاستجلاب.

وفي جميع الأحوال يجب التأكد من عدم وجود عنصر ليبي قادر على شغل الوظيفة أو العمل المطلوب الاستجلاب لشغله.

تقوم وزارة العمل والتأهيل بالتفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل الوطنية والأجنبية، للتأكد من التقيد بالسياسات المقررة لاستخدام العناصر الوطنية بتلك المواقع، وعليها ضبط المخالفات المرتكبة عن طريق

242 - المادة رقم 22 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
243 - المادة رقم 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 2009 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.

مأموري الضبط القضائي المختصين وإحالتهم إلى الجهات المعنية وفقاً للتشريعات النافذة.²⁴⁴

المهن الطبية

يشترط فيمن يدير محلاً لصناعة الأسنان أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي تعترف به الوزارة، أو يكون قد زاول هذا العمل مدةً لا تقل عن عشر سنوات، ويثبت ذلك بالنسبة للأجنبي بموجب شهادة رسمية معتمدة من السلطات الصحية في بلده.²⁴⁵

لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية إلا لصيدلي متمتع بجنسية دولة ليبيا، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة، في حالات الضرورة وفي المنطقة التي يحددها، أن يرخص لغير الصيادلة ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية في فتح صيدلية.²⁴⁶

يُقصد بالمهن الطبية في تطبيق أحكام هذا القانون مهنة الطب، ومهنة طب الأسنان، ومهنة الصيدلة، ومهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبيثولوجيا)، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من وزير الصحة.²⁴⁷

يشترط فيمن يزاول إحدى المهن الطبية المشار إليها في المادة (109) أن تتوافر فيه الشروط الآتية:²⁴⁸

- أن يكون متمتعًا بجنسية دولة ليبيا، أو من بلد آخر تجيز قوانينه للمواطنين الليبيين ممارسة المهنة فيه.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة أو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
- أن يكون حاصلًا على درجة علمية جامعية، أو مؤهل علمي في مستواه، من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
- أن يكون مقيّدًا بإحدى السجلات التي تعدها وزارة الصحة للأطباء الذين لهم حق مزاوله أحد المهن الطبية المشار إليها بعد أداء رسم القيد المقرر.

لوزارة الصحة أن ترخص لمن لا يتوافر فيه الشرط الأول من المادة (110) من هذا القانون في مزاوله المهنة، إذا كان يعمل مع إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى المؤسسات العلاجية أو الشركات أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة، وذلك أثناء مدة عمله بهذه الجهات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.²⁴⁹

الوظائف الأمنية

يجوز عند الضرورة تعيين وطنيين أو أجانب في وظائف حرس الجمارك بعقود خاصة، تُحدد بموجبها رواتبهم وشروط استخدامهم الأخرى، طبقًا لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.²⁵⁰

244 - المادة رقم 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 2009 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.

245 - المادة رقم 70 من القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.

246 - المادة رقم 86 من القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.

247 - المادة رقم 109 من القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.

248 - المادة رقم 110 من القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.

249 - المادة رقم 111 من القانون رقم (106) لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي وتعديلاته.

250 - المادة رقم 31 من القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.

ثالثاً: المركز القانوني للعرب

حقوق العرب في دولة ليبيا

يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضي الليبية بموجب البطاقات الشخصية، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية.²⁵¹

يحق لكل عربي الدخول إلى ليبيا ، والإقامة بها.²⁵²

يكون للعرب المقيمين في دولة ليبيا، كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين.²⁵³

تضع اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.²⁵⁴

رابعا: تنظيم العمل والإقامة لرعايا الدول التي تربطها بليبيا اتفاقيات ثنائية وإقليمية

تحدد ضوابط وآليات تشغيل العمالة الوافدة - من رعايا الدول التي تربطها بدولة ليبيا اتفاقيات ثنائية وإقليمية - وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار.²⁵⁵ وتسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.²⁵⁶

توثيق علاقات العمل

تلتزم كافة جهات العمل بالقطاعين العام والأهلي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتوثيق علاقات العمل مع العاملين لديها من رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة، الموجودين داخل ليبيا وقت صدور هذا القرار بإبرام عقود عمل في المهن والوظائف المسموح بشغلها من غير العناصر الوطنية طبقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، ووفقاً لنموذج عقد العمل المعتمد من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، شرط تقديم البطاقة الصحية المعتمدة من الجهات المختصة بليبيا، وعلى أن تُصدر لهم الإدارة العامة للجوازات والجنسية تصريحاً بالإقامة لغرض العمل وفقاً للمادة (8) من هذا القرار.²⁵⁷

على جهة العمل التي ترغب بصورة مباشرة في تشغيل عمالة غير وطنية في المهن المسموح بشغلها من غير الليبيين، أن تتقدم بطلب الحصول على الإذن اللازم لذلك إلى قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل، وفقاً للنموذج المعتمد لذلك محدداً به المهن والعدد المطلوب تشغيله.²⁵⁸

251 - المادة رقم 3 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

252 - المادة رقم 1 من قانون رقم (10) لسنة 1989م بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا.

253 - المادة رقم 2 من قانون رقم (10) لسنة 1989م بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا.

254 - المادة رقم 3 من قانون رقم (10) لسنة 1989م بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا.

255 - المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

256 - المادة رقم 17 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

257 - المادة رقم 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

258 - المادة رقم 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية الإبراق لمكتب الإخوة المختص أو ما في حكمه بموافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بتشغيل العناصر المطلوبة.²⁵⁹

تتولى جهة العمل إجراء المقابلات الشخصية لاختيار العناصر المطلوب تشغيلها في بلد التعاقد أو تفويض مكتب الأخوة المختص أو ما في حكمه بذلك. وعلى العنصر الذي يقع عليه الاختيار طبقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك أن يقدم ما يثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية طبقاً للشهادة الصحية الدولية، وعلى ألا يخل ذلك بالتزام من يقع عليه الاختيار بإعادة الفحص الطبي حال دخوله إلى ليبيا متى طلب منه ذلك.²⁶⁰

تعتمد نماذج عقود العمل المبدئية المبرمة مع من يتم اختيارهم من قبل مكتب الأخوة المختص أو ما في حكمه.²⁶¹

تلتزم جهات العمل بإتمام إجراءات التعاقد النهائية والحصول على الإقامة اللازمة بعد وصول العاملين المتعاقد معهم مبدئياً إلى مكان العمل.²⁶²

تصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية تصريح الإقامة لغرض العمل مُحدّد المدة، بناءً على عقد العمل المعتمد من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، وبمراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987، المشار إليه.²⁶³

على كافة جهات العمل بالقطاعين العام والأهلي إبلاغ الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو فروعها بأية تغيرات تطرأ على مهنة المتعاقد معه أو جهة عمله أو محل إقامته خلال أسبوعين، وذلك لإجراء التعديلات اللازمة على تصريح الإقامة وإخطار قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بذلك.²⁶⁴

على كل من يرغب في دخول أرض ليبيا لغرض البحث عن العمل في المهن المسموح بشغلها من غير العناصر الوطنية من رعايا الدول المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار مراعاة الآتي:²⁶⁵

- ملء النموذج المعدّ لذلك عند منفذ الدخول.
- إثبات اللياقة الصحية والخلو من الأمراض السارية والمعدية بموجب الشهادة الصحية الدولية.
- ما يفيد تأهيله وخبراته في مجال العمل الذي يرغب في مزاولته بليبيا معتمداً من جهات الاختصاص في بلده.
- التعهد بمغادرة البلاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول في حالة عدم حصوله على العمل المطلوب، وعلى أن يختم على جواز سفره عند الدخول، بما يفيد أنه قادم لغرض البحث عن العمل.

259 - المادة رقم 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

260 - المادة رقم 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

261 - المادة رقم 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

262 - المادة رقم 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

263 - المادة رقم 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

264 - المادة رقم 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

265 - المادة رقم 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

تصريح الإقامة بغرض العمل

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية إصدار تصريح بالإقامة لغرض البحث عن العمل، صالح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول البلاد وفقاً للمادة السابقة. وفي حال حصول الباحث عن العمل على فرصة عمل خلال هذه المدة، فعليه تسوية وضعه طبقاً للضوابط المحددة بهذا القرار، وفي حال عدم حصول الوافد على فرصة عمل خلال مدة الثلاثة أشهر المحددة له في تصريح الإقامة لغرض البحث عن عمل، فعليه مغادرة البلاد بنفسه، فإذا تخلف عن المغادرة بعد انقضاء هذه المدة، تولت الأجهزة الضبطية ترحيله على نفقته الخاصة من المنفذ الذي دخل منه، مع إبلاغ بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته لدى ليبيا بذلك.²⁶⁶

على كل من انتهى عقد عمله - ممن تسري عليهم أحكام هذا القرار - مغادرة البلاد خلال أجل أقصاه شهر واحد، إلا إذا رغبت جهة عمله في تجديد عقد عمله أو حصوله على عمل في جهة عمل أخرى بشرط موافقة قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل، وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.²⁶⁷

في جميع الأحوال يراعى تسجيل عقود العمل لدى مصلحة الضرائب، والقيام بإجراءات التسجيل والاشتراك لدى الضمان الاجتماعي وفقاً للتشريعات النافذة.²⁶⁸

الخدمات الصحية والتعليمية

مع عدم الإخلال بأحكام العقود الموقعة، وإلى حين انتهاء مدتها، يقتصر تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع العاملين من غير الليبيين على المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية وبالمقابل المقرر لذلك باستثناء الخدمات التعليمية والصحية للمتقاعدين مع الجهات العامة الممولة مباشرة من الخزنة العامة على أن تتضمن عقود عملهم ذلك، ويجوز بالمناطق التي لا يوجد بها مؤسسات تعليمية خاصة تسجيل غير الليبيين للدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة بمقابل مالي قدره ("800" ثمانمائة دينار سنوياً).²⁶⁹

تتولى كل من اللجنة الشعبية العامة للتعليم واللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة واللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، وضع الأسس والضوابط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (14) من هذا القرار.²⁷⁰

يتولى كل من قطاعي القوى العاملة والتدريب والتشغيل والأمن العام وغيرهما من القطاعات العامة ذات العلاقة موافاة اللجنة الشعبية العامة بتقارير تقييم البرنامج المعتمد بموجب أحكام هذا القرار وذلك فور انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل به.²⁷¹

يجوز الترخيص للجامعات الأجنبية بفتح فروع لها أو لبعض كلياتها أو معاهدها العليا في ليبيا، وذلك بهدف تشجيع التفاعل بين الحضارات ونقل التقنية والمساعدة في إعداد الأطر العلمية والمهنية، والمساهمة في

266 - المادة رقم 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

267 - المادة رقم 12 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

268 - المادة رقم 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

269 - المادة رقم 14 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى. معدلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (612) لسنة 2007 بتعديل قرارها رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا.

270 - المادة رقم 15 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

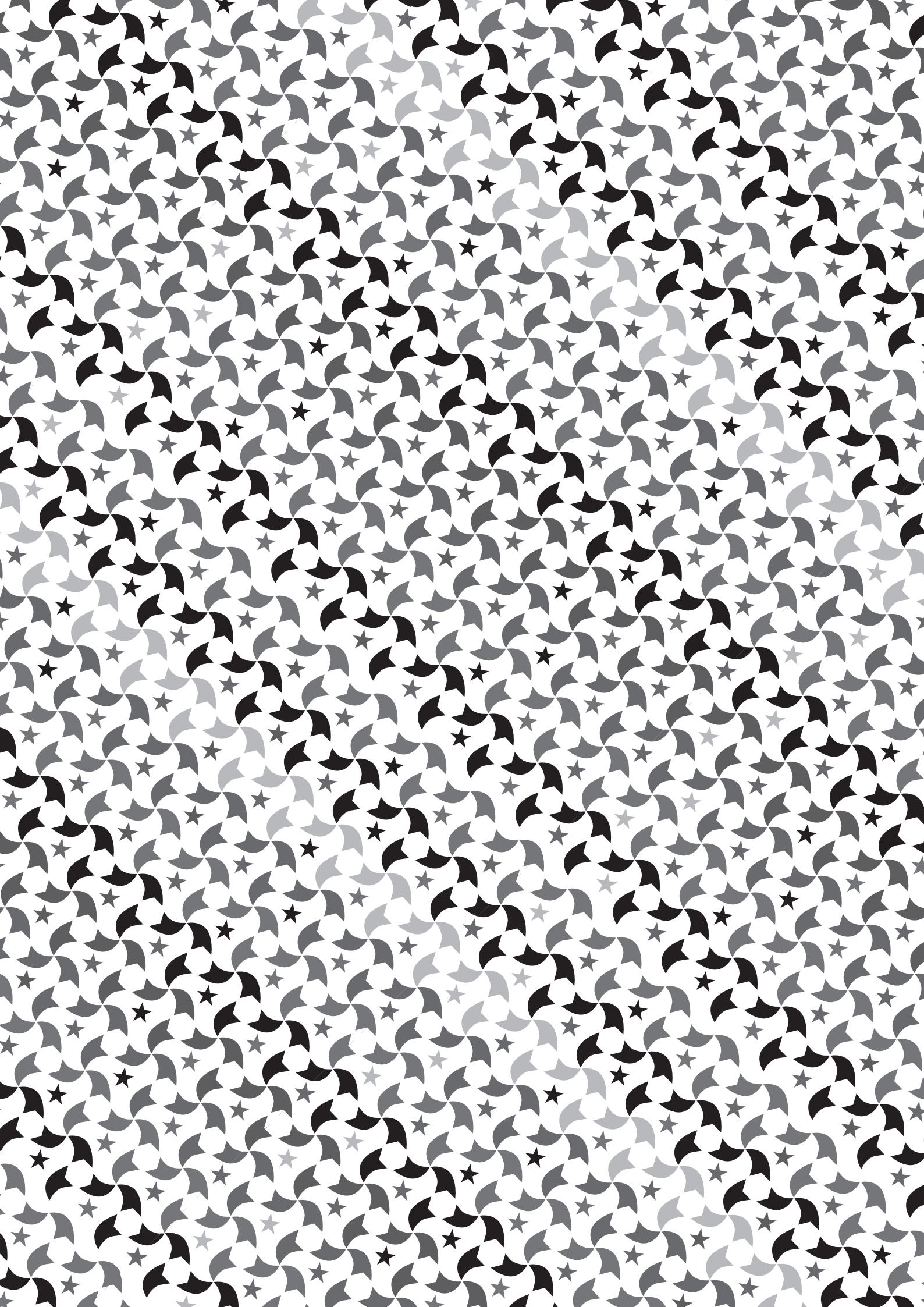
271 - المادة رقم 16 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بليبيا وتقرير بعض الأحكام الأخرى.

عملية التنمية. وتُنظَّم أوضاع فروع الجامعات الأجنبية بلائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتضمن هذه اللائحة إجراءات الترخيص لها أو سحبه منها وجهة إصداره وحقوقها والتزاماتها ونظام إدارتها والتسهيلات التي يمكن أن تمنح لها، وتسري على فروع الجامعات الأجنبية الأحكام المنظمة لمؤسسات التعليم العالي الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المنظمة لأوضاعها.²⁷²

يجوز الترخيص لجهات أجنبية بفتح مدارس أو معاهد تقنية، تُنظَّم أوضاعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بتضمن إجراءات الترخيص لها أو سحبه منها وجهة إصداره وحقوقها وواجباتها ونظام إدارتها والتسهيلات التي يمكن أن تمنح لها، وتسري على هذه المدارس والمعاهد نظم التعليم الأهلي المنصوص عليها في هذا القانون.²⁷³

272 - المادة رقم 95 من القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم.

273 - المادة رقم 96 من القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم.



الجزء الثالث

التهجرة غير المشروعة والجرائم ذات الصلة بها



المبحث الأول: الهجرة غير المشروعة

أولاً: مفهوم الهجرة غير الشرعية في القانون الليبي

مفهوم المهاجر غير الشرعي

في تطبيق أحكام هذا القانون (قانون رقم 19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، **يعد مهاجرًا غير شرعي** كل من دخل أراضي ليبيا، أو أقام بها دون إذن أو تصريح من الجهات المختصة يقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى.²⁷⁴

أعمال الهجرة غير المشروعة

يعتبر من أعمال الهجرة غير المشروعة ما يلي:²⁷⁵

- إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد أو إخراجهم منها بأية وسيلة.
- نقل وتسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد مع العلم بعدم شرعية وجودهم بها.
- إيواء المهاجرين غير الشرعيين أو إخراجهم أو إخفائهم بأية طريقة عن تتبع الجهات المختصة، أو إخفاء معلومات عنهم لتمكنهم من الإقامة في البلاد أو الخروج منها.
- إعداد وثائق السفر أو هوية مزورة للمهاجرين، أو توفيرها، أو حيازتها لهم.
- تنظيم أو مساعدة أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

ثانياً: الجرائم والعقوبات

تشغيل المهاجرين غير الشرعيين

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من شغل مهاجرًا غير شرعي.²⁷⁶

عوائد جرائم الهجرة غير المشروعة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام -**بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية مباشرة أو غير مباشرة- بارتكاب أحد الأفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة**، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا ثبت أن الجاني عند ارتكاب الجريمة ينتمي إلى عصابة منظمة لتهريب المهاجرين. وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن عُوهد إليه بالعمل في حراسة المنافذ أو نقاط العبور أو الموانئ أو الحدود بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بمراقبتها.²⁷⁷

274 - المادة رقم 1 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

275 - المادة رقم 2 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

276 - المادة رقم 3 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

277 - المادة رقم 4 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

الإضرار بالمهاجر أو وفاته

يُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، إذا نتج عن نقل الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل أو الخارج عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل حدوث الوفاة.²⁷⁸

عقوبة المهاجر غير الشرعي

يُعاقب الأجنبي المهاجر غير الشرعي بعقوبة الحبس مع الشغل أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار، وفي جميع الأحوال يجب إبعاد الأجنبي المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من أراضي ليبيا بمجرد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.²⁷⁹

الامتناع للقائمين على نظام الهجرة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من يمتنع عمدًا عن اتخاذ إجراء مما يجب عليه قانونًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فور إبلاغه عنها أو إطلاعها عليها لحكم وظيفته، فإذا وقع الفعل نتيجة إهمال كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.²⁸⁰

الإعفاء من العقاب بهدف التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الهجرة

يُعفى من العقوبات كل من بادر بإبلاغ الجهات المختصة بمعلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة قبل تنفيذها، أو أدت إلى الحد من آثارها، أو اكتشاف مرتكبها، أو القبض عليهم.²⁸¹

إذا ارتكبت عدة جرائم متباينة، عوقب الفاعل عن كل جريمة على حدة، ولو توافرت فيها أحكام الارتباط المنصوص عليها في قانون العقوبات.²⁸²

العقوبات المتعلقة بمخالفة الأحكام القانونية للهجرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (كانت العقوبة الحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين):²⁸³ 284

- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقًا غير صحيحة مع علمه بذلك، ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- كل من دخل البلاد أو بقي فيها أو خرج منها دون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها.

278 - المادة رقم 5 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

279 - المادة رقم 6 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

280 - المادة رقم 7 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

281 - المادة رقم 8 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

282 - المادة رقم 9 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

283 - المادة رقم 19 قبل تعديلها في القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

284 - المادة رقم 19 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها. مضافة بالمادة رقم 1 من القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987.

- كلُّ من بقي في البلاد بعد إبلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
- كل من استخدم أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون.

العقوبات المتعلقة بتهريب المهاجرين

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدَّ يُعاقب عليها أيّ قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كلُّ من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد الأفعال الآتية:²⁸⁵

- تهريب المهاجرين بأية وسيلة.
 - إعداد وثائق سفر لهم، أو هوية مزورة، أو توفيرها، أو حيازتها.
 - تنظيم، أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
- وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال المحصلة من الجريمة والمبالغ والوسائل التي استخدمت فيها، أو أعدت لارتكابها.

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.²⁸⁶

ثالثاً: الترتيبات المؤسسية

الجهات المختصة

تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ضبط الجرائم المشار إليها في هذا القانون، كما لها ضبط الأموال المحصلة من الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب، وعليها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المبالغ المحصلة من الجريمة ولو موهت أو بدلت أو حولت إلى مصادر مشروعة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل أو الأشياء والأدوات المستعملة أو التي كانت معدة للاستعمال في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا إذا ثبت ملكيتها للغير حسن النية، وعلى الجهة المشار إليها في الفقرة السابقة معاملة المهاجرين غير الشرعيين عند القبض عليهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم الاعتداء على أموالهم ومنقولاتهم.²⁸⁷

الضبطية القضائية

يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.²⁸⁸

285 - المادة رقم 19 مكرر من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها. مضافة بالمادة رقم 2 من القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987.

286 - المادة رقم 20 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

287 - المادة رقم 10 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

288 - المادة رقم 21 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

رابعاً: أحكام انتقالية

يجب على جميع الأشخاص المقيمين بليبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية أوضاعهم في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإلا اعتبروا مهاجرين غير شرعيين وطبقت بشأنهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.²⁸⁹

تودع المبالغ المحصلة من الغرامات والأموال المصادرة بموجب هذا القانون في حساب خاص بالخرانة العامة.²⁹⁰

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل بأحكام هذا القانون رقم (6) لسنة 1976 إفرنجي، وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.²⁹¹

خامساً: أحكام ذات صلة بالتمويل

يخصص ما قيمته 50 % من قيمة المبالغ المحصلة من الصلح في المخالفات التي يجوز إجراء الصلح فيها وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 1987 ، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته و 0. % من قيمة النماذج المنصوص عليها في المادة (41) من هذه اللائحة لصالح الإدارة العامة للجوازات والجنسية، لدعم جهود الإدارة في مكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية، وتنظيم إجراءات الدخول وخروج وإقامة الأجانب في ليبيا، ولتقديم حوافز تشجيعية للعاملين في هذا المجال وفق القواعد التي يقررها أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، ويتم الصرف منها وفقاً للتشريعات المالية النافذة.²⁹²

289 - المادة رقم 11 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

290 - المادة رقم 12 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

291 - المادة رقم 13 من قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

292 - المادة رقم 46 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.

المبحث الثاني

الأحكام العامة للجريمة والعقاب للأجانب

أولاً: نطاق انطباق القانون الليبي على الأجانب

تطبيق القانون الجنائي على الأجانب

تسري أحكام هذا القانون على كل ليبي أو أجنبي يرتكب في الأراضي الليبية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. ويعد في حكم الأراضي الليبية الطائرات والسفن الليبية حيثما وجدت إذا لم تكن خاضعة لقانون أجنبي حسب القانون الدولي.²⁹³

الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج

لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائياً فبرأته أو أدانته واستوفى عقوبته، وتستثنى من ذلك الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.²⁹⁴

ثانياً: الجرائم التي تستهدف حماية الأجنبي

الإخفاء القسري²⁹⁵

يُعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرّمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكب الفعل:

- ضد الأصول أو الفروع أو الزوج.
- أو ارتكب ذلك موظف عمومي متعمداً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.
- إذا وقع الفعل بقصد الحصول على كسب مقابل إطلاق السراح، فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تقل على ثماني سنوات.

التعذيب²⁹⁶

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات **كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته** لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيّاً كان نوعه أو بسبب الانتقام أيّاً كان الدافع.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيم، كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير، وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة السجن المؤبد.

293 - المادة رقم 4 من قانون العقوبات.

294 - المادة رقم 7 من قانون العقوبات.

295 - المادة رقم 1 من القانون رقم (10) لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.

296 - المادة رقم 2 من القانون رقم (10) لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.

التمييز

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس كل من حرم أي إنسان من حق من حقوقه، بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة، أو بسبب جنسه أو لونه.²⁹⁷

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عمومي قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي في شأن أحقيتهم في التعيين أو الترقية في الوظائف العامة أو استحقاقهم للمنافع والخدمات، بقصد حرمانهم أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.²⁹⁸

الارتشاء من الأجنبي

إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي أو حصل على وعد بذلك بقصد الإتيان بأعمال ضارة بمصالح البلاد، يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، إذا اقترف الفعل في زمن سلم. ويُعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، فإذا وقع الضرر بالفعل تكون العقوبة الإعدام، ويعاقب بنفس العقوبة الأجنبي الذي قدم النقود أو غيرها أو وعد بها.²⁹⁹

مسؤولية السياسيين والقادة

يُعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري، إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته وسيطرته أو موظف تابع له، في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكابها أو كشفها مع قدرته على ذلك، أو حال بأي وجه من الوجوه دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة.³⁰⁰

ثالثا: الجرائم التي تقع من الأجانب ذات الصلة بدولهم:

الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية

تُطبق أحكام المواد الثلاث السابقة أيضًا إذا وقع الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الليبية بوصفهم رؤساء بعثات دبلوماسية وبسبب أداء مهامهم أو أثناء قيامهم بواجباتهم.³⁰¹

الاعتداء على علم الدولة الأجنبية أو شعارها

كل من أهان داخل الأراضي الليبية في محل عام أو معدّ للكافة علمًا رسميًا أو شعارًا لدولة أجنبية متى كان استعمالها متمشيًا مع القانون الليبي يعاقب بالحبس، وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحقت الإهانة بعلم أو شعار لهيئة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو أية هيئة دولية أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الخارجية.³⁰²

انتحال الألقاب والرتب

كل من لبس علانية دون حق كسوة أو شارة مميزة لرتبة أو وظيفة عمومية أو هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية، أو للدلالة على مهنة تتطلب مزاولتها إذنًا خاصًا من الدولة، أو لبس علانية ومن دون حق أزياء رجال الدين، يعاقب

297 - المادة رقم 3 من القانون رقم (10) لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.

298 - المادة رقم 4 من القانون رقم (10) لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.

299 - المادة رقم 169 من قانون العقوبات.

300 - المادة رقم 5 من القانون رقم (10) لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.

301 - المادة رقم 221 من قانون العقوبات.

302 - المادة رقم 222 من قانون العقوبات.

بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا، وتُطبق العقوبة ذاتها على من ينتحل مكانة أو درجة علمية أو لقبًا أو وسامًا من ألقاب الشرف أو أوسمته أو شارة من شاراته أو صفة من الصفات الملزمة لإحدى المناصب أو الوظائف أو المهن المذكورة في الفقرة السابقة. **وتُطبق العقوبة ذاتها أيضًا على كل من تقلّد علانية بغير تخويل قانوني وسامًا أجنبيًا أو انتحل لنفسه لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية.**³⁰³

303 - المادة رقم 354 من قانون العقوبات.

المبحث الثالث التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالأجانب

أولاً: التدابير الوقائية

تنقسم التدابير الوقائية الشخصية إلى تدابير مقيدة للحرية وتدابير غير مقيدة:

التدابير الوقائية المقيدة للحرية

وتعتبر التدابير التالية مقيدة للحرية:³⁰⁴

- الإحالة إلى معتقل.
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية.
- الإيواء في إحدى الإصلاحات.

التدابير الوقائية غير المقيدة للحرية

وتعتبر التدابير التالية غير مقيدة للحرية:³⁰⁵

- الحرية المراقبة.
- حظر الإقامة في مقاطعة أو أكثر أو في منطقة معينة أو أكثر.
- حظر ارتياد الحانات أو المحال العامة التي تتعاطى فيها المسكرات.
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة.

ثانياً: احتجاز وإيواء الأجانب:

المسؤول عن إنشاء وإدارة مراكز إيواء الأجانب هو جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مهام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

مهام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية هي:³⁰⁶

- الإشراف المباشر على مراكز الإيواء والأقسام والتمركزات التابعة له، وتنسيق جهودها وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف والواجبات المسندة للجهاز.
- ضبط المهاجرين غير الشرعيين ووضعهم بمراكز الإيواء ومتابعتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- توثيق القيودات الخاصة بالمتسللين والمهربين الذين يتم ضبطهم وإعداد قاعدة بيانات بشأنهم.
- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والحد منها، واقتراح تطوير أساليب العمل وإدخال التقنية العلمية الحديثة للحد من هذه الظواهر الإجرامية.

304 - المادة رقم 144 من قانون العقوبات.

305 - المادة رقم 144 من قانون العقوبات.

306 - المادة رقم 3 من القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (386) لسنة 2014م بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ثالثاً: إبعاد الأجانب

الأساس القانوني لإبعاد الأجانب

يُبعد الأجنبي من الدولة إذا حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.³⁰⁷

على القاضي أن يأمر بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما يجوز إبعاد الأجنبي في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. وتطبق على الأجنبي الذي يخالف أمر الإبعاد القوانين المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد الصادرة من السلطات الإدارية.³⁰⁸

الحالات التي تستوجب إبعاد الأجانب

يُبعد الأجنبي في الحالات الآتية:³⁰⁹

- أ. إذا دخل البلاد دون تأشيرة صحيحة.
- ب. إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة على تجديدها.
- ج. إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
- د. إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد.

ويكون الإبعاد في الحالات (أ، ب، ج) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية.

لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض على الأجنبي الذي تقرر إبعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد على أقرب جهة أمنية في المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين إبعاده، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الإبعاد. ولا يسمح للأجنبي الذي تم إبعاده من الأراضي الليبية بالعودة إليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية.³¹⁰

يجوز للمحكمة أن تقضي في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من جرائم الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون بتدبير أو أكثر منها إبعاد الأجنبي عن الأراضي الليبية ويمنع من دخول الأراضي الليبية مدة عشر سنوات إذا كانت الجريمة المدان فيها جنحة ومدى الحياة إذا كانت الجريمة المدان فيها جناية.³¹¹

التدابير الاحترازية

يُودع الأجانب الذين يصدر أمر بحجزهم وإبعادهم في المؤسسات بصفة مؤقتة إلى أن تتم إجراءات الإبعاد.³¹² وإذا لم يتأت إيداع النزول في المؤسسة خلال المدة والمواعيد المحددة يودع في مركز الشرطة الذي يقع بدائرة مقر المحكمة التي أصدرت الحكم أو النيابة التي أمرت بالحبس الاحتياطي على أن يرسل إلى المؤسسة فور حلول الميعاد الذي يجوز فيه الإيداع، بما لا يجاوز في جميع الأحوال (48) (ثمانية وأربعين ساعة).³¹³

307 - المادة رقم 225 من قانون العقوبات.

308 - المادة رقم 158 من قانون العقوبات.

309 - المادة رقم 17 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

310 - المادة رقم 18 من القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

311 - المادة رقم 22 من القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن مكافحة الإرهاب.

312 - المادة 96 من القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

313 - المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 168 لسنة 2005 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

ويجب على مدير المؤسسة قبل قبول النزول أن يتأكد وفي حضور من أحضره من صحة أمر إيداعه وتوقيع من أصدره وختم النيابة العامة ويوقع على صورته بالاستلام ويردها لمن أحضره بعد توقيعه على الأصل.³¹⁴

ويُسجل النزول فور قبوله بالمؤسسة وفي حضور من أحضره بالسجل العام ويجب أن يثبت في السجل البيانات الشخصية لمن أحضره من واقع مستنداته الرسمية وأن يحصل منه على توقيع في السجل بما يفيد أنه هو الذي أحضر النزول.³¹⁵

وتتضمن اللائحة التنفيذية العديد من الضمانات الجيدة المتعلقة بالإقامة والمتابعة الصحية والعمل وغيرها التي يستفيد منها المحتجز بغرض الإبعاد.³¹⁶

يجوز للإدارة العامة للجوازات والجنسية، عند منح تأشيرة الإقامة للعمل والدراسة، أن تطلب من صاحب العمل أو من ولى الأمر تقديم تأمين نقدي أو خطاب ضمان بالمبالغ اللازمة لتغطية نفقات ترحيل الأجنبي العامل أو الدارس إلى بلده الأصلي. ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتقديم التأمين النقدي أو خطاب الضمان وحالات جواز تقديمه وكيفية استرداده وسائر الأمور الأخرى المتعلقة به قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.³¹⁷

يجب على المؤسسات العقابية عند انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها على أجنبي في جنابة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن العام أن تخطر كتابيًا الإدارة العامة للجوازات والجنسية لتتخذ إجراءات إبعاده عن البلاد.³¹⁸

يصدر قرار الإبعاد محددًا به موعد ومكان المغادرة طبقًا لأحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم (6) لسنة 1987. فإذا لم يشتمل القرار على مدة معينة أو مكان محدد للخروج فيمكن للأجنبي اختيار مكان الخروج على أن يعطى مهلة للمغادرة بحد أقصاه خمسة عشرة يومًا من تاريخ صدور القرار. وفي جميع الأحوال تتولى جهة الجوازات المختصة تنفيذ القرار ومتابعة ذلك إذا لم يلتزم الأجنبي المبعد بأحكامه.³¹⁹

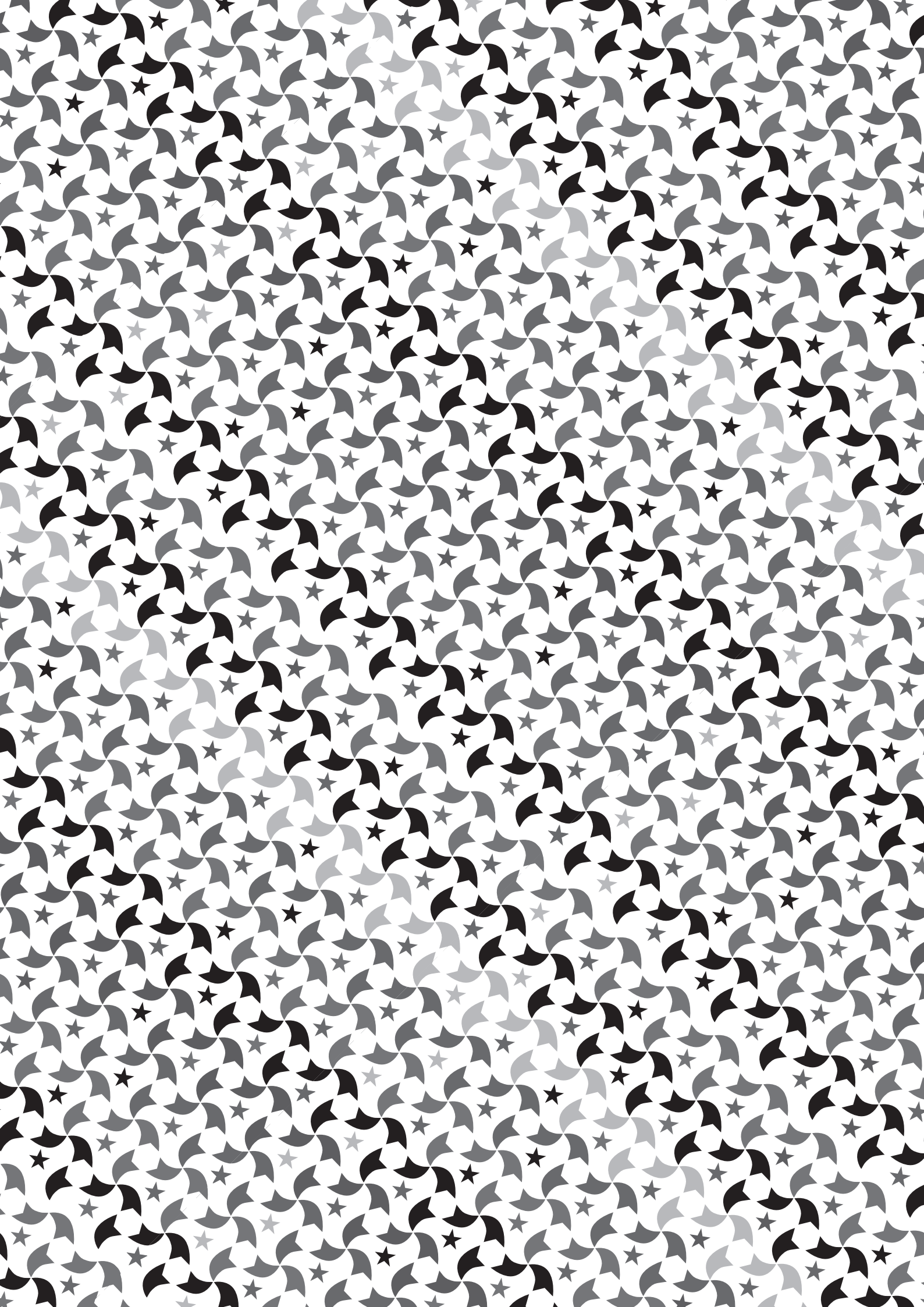
يترتب على صدور قرار بإبعاد الأجنبي إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول.³²⁰

آلية قانونية مؤسسية للتعرف على المفقودين

أنشأت الدولة الليبية "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين" وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2013م. وتختص بالبحث عن المفقودين في ليبيا منذ سنة 1969، وحصر المفقودين وأسرههم وفق آليات تكنولوجية وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة، فتح المقابر وتوثيق الانتهاكات، تحديد هوية الضحايا بأفضل الطرق العلمية.³²¹

النص عام ويمكن أن يسع في تطبيقه الوطنيين والأجانب.

-
- 314 - المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 168 لسنة 2005 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- 315 - المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 168 لسنة 2005 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- 316 - المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 168 لسنة 2005 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- 317 - المادة رقم 30 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.
- 318 - المادة رقم 44 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.
- 319 - المادة رقم 9 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.
- 320 - المادة رقم 10 من قرار رقم (125) لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.
- 321 - المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2013م بإنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.



بيان بالاتفاقيات الدولية
ذات الصلة التي انضمت
لها الدولة الليبية



الاتفاقيات متعددة الأطراف:

فيما يلي بيان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت لها الدولة الليبية:

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.³²²
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (مع إبداء تحفظ مقتضاه أن هذا الانضمام يجب ألا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية).³²³
- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.³²⁴
- اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.³²⁵
- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.³²⁶
- اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.³²⁷
- اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة.³²⁸
- اتفاقية تحريم السخرة.³²⁹
- اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة.³³⁰
- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.³³¹
- اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.³³²
- اتفاقية المساواة في الأجور.³³³
- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.³³⁴
- اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.³³⁵
- البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهي لعام 1954 في شأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.³³⁶
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم³³⁷

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها.³³⁸
- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (وقعت عليه في 2001/11/13 وصادقت عليه 2004/9/24).³³⁹
- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (وقعت عليه في 2001/11/13 وصادقت عليه 2004/9/18).³⁴⁰
- اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية حول مشكلات اللاجئين في إفريقيا.

الاتفاقيات الثنائية

- الاتفاقية الثنائية بين ليبيا والجزائر في مجال تنقل الأشخاص والإقامة (بتاريخ 1970/5/23 - طرابلس).
- الاتفاقية الثنائية بين ليبيا وتونس في شأن حق التملك وحقوق الإقامة وحقوق التنقل (بتاريخ 1973/6/6 - تونس).
- الاتفاقية الثنائية بين ليبيا والنيجر في مجال إقامة وتنقل الأشخاص (بتاريخ 1988/6/3 - نيامي).
- الاتفاقية الثنائية بين ليبيا ومصر في شأن التنقل والإقامة والعمل (بتاريخ 1990/12/3 - القاهرة).
- اتفاقية التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وتجارة البشر (200/12/13 - روما).
- اتفاق التعاون المبرم بين ليبيا والمنظمة الدولية للهجرة في مجال برامج الهجرة والصحة وتنمية القدرات ومكافحة تهريب المهاجرين وهجرة المواطنين والأجانب ومساعدة الأشخاص النازحين (2005/8/9 - جنيف).
- مذكرة التفاهم بين ليبيا والمفوضية الأوروبية في مجال معالجة ظاهرة الهجرة غير المشروعة (2006/5/22).
- مذكرة التفاهم بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشأن الحدود والتنقل والهجرة (2007/7/23).
- معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا حول مسائل من بينها مكافحة الهجرة وتأمين الحدود (2008/8/30).
- اتفاق التعاون بين ليبيا والنيجر بشأن تأمين المناطق الحدودية بينهما (2008).
- اتفاق التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشأن الحدود والتنقل والهجرة (2010/10/4 طرابلس).
- البيان المشترك بين كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي ومسؤولي دولة ليبيا في مجال الحدود والتنقل والهجرة (2010/10/4 طرابلس).
- إعلان طرابلس المعقود في بين ليبيا وإيطاليا بشأن الهجرة والتنمية (2012/1/21).
- محضر اتفاق بين ليبيا وإيطاليا في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في مجال أمن الحدود البرية والبحرية (2012/2/28).
- مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين ليبيا وإيطاليا (2017/2/2).

338 - <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html> وقعت عليها الدولة في 13/11/2001 وصادقت عليها 18/6/2004

صكوك وإعلانات عالمية

■ إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين:

في 19 سبتمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من الالتزامات لتعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين. وتُعرف هذه الالتزامات بإعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين. ويؤكد إعلان نيويورك مجددًا أهمية النظام الدولي للاجئين ويمثل التزامًا من الدول الأعضاء بتقوية وتعزيز آليات حماية الأشخاص أثناء تنقلهم، كما مهد الطريق لاعتماد ميثاقين عالميين جديدين في عام 2018: الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنظمة.³⁴¹

■ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنظمة.³⁴²

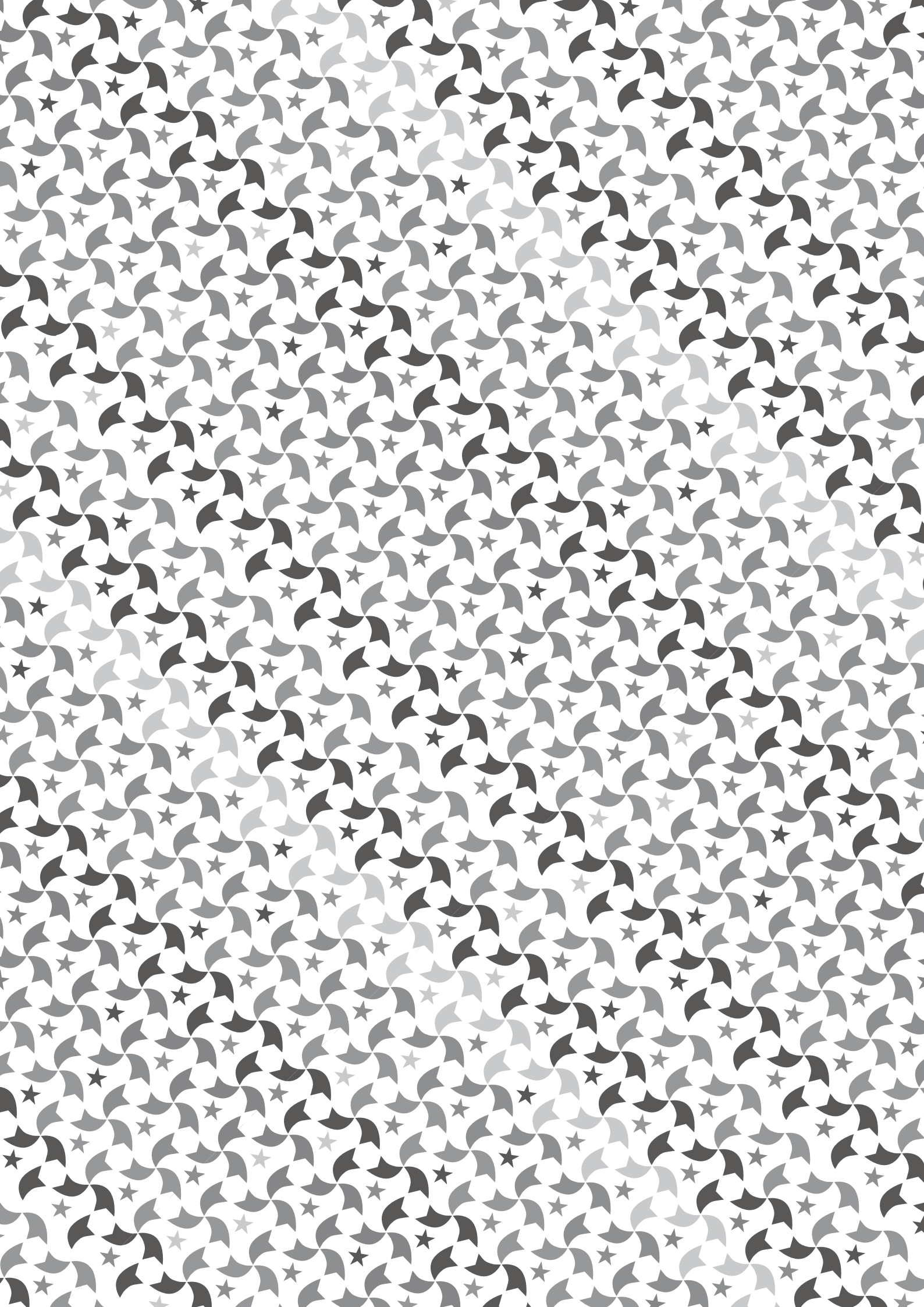
■ الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه.

اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 144/40 ، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985.³⁴³

341 - <https://www.unhcr.org/ar/5aae3c034>

342 - https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180326_draft_rev1_final.pdf

343 - <https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/HumanRightsOfIndividuals.aspx>



المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

مركز قرطاج، عمارة أ، نهج بحيرة كستنس، ضفاف البحيرة

تونس 1053

الهاتف +216 31 342 061

الفاكس +216 71 658 029

البريد الإلكتروني: Libyaproject@icmpd.org

www.icmpd.org

